

مختارات من أحكام النقض

إعداد المركز الإعلامي لنقابة المحامين

الإصدار الثالث عشر - مارس 2024



1. المترتب على عدم إعلان صحيفة الدعوى..... (3)
2. تناقض أقوال الشاهد (5)
3. قانونية إعلان الأوراق القضائية في النيابة (8)
4. المسؤولية الجنائية والمدنية على الطبيب..... (10)
5. لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد..... (11)
6. جريمة الفعل الفاضح العلني (13)
7. شرط تحقق الإكراه في السرقة..... (14)
8. الأفعال التي أتاها كل مساهم في الجريمة..... (17)
9. شرط التفات المحكمة عن دليل النفي (20)
10. الاعتراف في المسائل الجنائية (22)
11. الأداة المستعملة في الاعتداء (25)
12. أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال..... (29)
13. الجهل بالقانون في فهم تفسير نصوصه (33)
14. وظيفة محكمة الاستئناف في نظر الدعوى..... (40)
15. الرد صراحةً على أدلة النفي (43)
16. التقارير الفنية تصلح كدليل (45)
17. عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها (47)
18. تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر..... (50)
19. عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه..... (51)
20. عدم جواز القضاء في الادعاء بالإنكار (53)
21. الدفع بانتفاء أركان الجريمة (56)
22. أثر التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد (58)
23. مناهة رسمية الورقة..... (60)
24. قيمة المسروقات ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة..... (63)
25. شرط تحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير (65)
26. لا يقدر في سلامة الحكم القاضي بالبراءة (68)
27. إقامة بناء بدون ترخيص وبين الإضرار بسلامة المبنى..... (69)
28. الوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة..... (72)
29. تقدير جدية التحريات (75)
30. الدفع بصدر الإذن بعد الضبط والتفتيش (78)

«النقض» توضح ما يترتب على عدم إعلان صحيفة الدعوى

أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 1709 لسنة 72 القضائية، أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ما لم يحضر الخصم بالجلسة، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضى ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطالته.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المدولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً وثانياً أعلنوا الهيئة الطاعنة والمطعون ضده ثالثاً للحضور أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" للحكم عليهم بأن يؤدوا لهم مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضاً عن إتلاف السيارة رقم.... نقل منوفية وحمولتها وقالوا بياناً لذلك إنهم وآخرين أقاموا الدعوى رقم... لسنة 1996 مدنى شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بالتعويض عن وفاة مورثهما وعن تلفيات السيارة وحمولتها إلا أن محكمتى أول درجة والاستئناف أغفلا القضاء بالتعويض عن تلفيات السيارة وما عليها من ثمار.

حكمت محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية، كما أعلن المطعون ضدهم أولاً وثانياً الهيئة الطاعنة والمطعون ضده ثالثاً للحضور أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية للحكم بذات الطلبات الواردة بالطلب السابق، ضمت المحكمة الطلبين وندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الهيئة الطاعنة والمطعون ضده ثالثاً بالتعويض الذى قدرته. استأنف المطعون ضدهم أولاً وثانياً هذا القضاء بالاستئناف رقم.... لسنة 33 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" كما استأنفته فرعياً الهيئة الطاعنة، وفيهما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها رأى بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأياً.

وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق الذى أدى إلى مخالفة القانون ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائى الصادر فى طلب الإغفال لعدم إعلانها بصحيفة هذا الطلب إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع تأسيساً على تمام هذا الإعلان بالمخالفة للثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم

انعقاد الخصومة ما لم يحضر الخصم بالجلسة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعماً فلا تكون له قوة الأمر المقضى ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطالانه، وكان النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" يدل على أن المشرع أوجب إعلان الخصوم بصحيفة الإغفال تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تعلن بصحيفة دعوى الإغفال ولم تحضر أمام محكمة أول درجة وتمسكت في الاستئناف المرفوع منها ببطلان الحكم الابتدائي لعدم إعلانها، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة بما حصله بالمخالفة للثابت بالأوراق بأنه بالاطلاع على صحيفة دعوى الإغفال تبين أنها معلنة وموقعة من محامى الطاعنة، بما مؤداه أن الحكم عول في قضائه على فهم حصلة المحكمة مخالف للثابت بأوراق الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثانى من أسباب الطعن.

«النقض»: تناقض أقوال الشاهد لا يعيب الحكم بشرط

أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم ١٧٤٩٨ لسنة ٩١ ق، أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان تناقض أقوال الشاهد - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المدولة قانوناً.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جواهر مخدر “هيروين” بغير قصد من القصد المسممة في القانون وإحراز وحياسة سلاح ناري وذخائره بدون ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وحرر في عبارات عامة مجملة ، ولم يورد مواقيت تحرير محضر التحريات وإذن النيابة العامة وحدوده والاختصاص الوظيفي لمصدره وكمية المخدر المضبوط ومكان العثور عليه ، وعول في قضائه على شهادة ضابطي الواقعة رغم عدم معقولية تصويرهما للواقعة وكذب أقوالهما وتناقضها ، وفي حين أنه لم يعتد بتلك الأقوال عند التحدث عن قصد الاتجار في المواد المخدرة ونفى توافره في حق الطاعن ، ورد الحكم بما لا يصلح رداً على دفع الطاعن بطلان إذن النيابة لابتناؤه على تحريات غير جدية ، وضرب صفحاً عن دفعه بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، كما لم يناقش باقي ما أثاره من أوجه دفاع جوهرية ، وأخيراً فإن المحكمة استبعدت قصد الاتجار دون لفت نظر الدفاع ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته المحكمة عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمهيص الكافي وألمت بها إماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الشأن ولا محل له .

لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم أنه - على خلاف ما يزعمه الطاعن - قد بين ميقات تحرير محضر التحريات وتاريخ صدور إذن التفتيش وحدوده وكمية المخدر المضبوط ومكان العثور عليه ، وكان لا يعيب الحكم خلوه من ذكر الاختصاص الوظيفي لمصدر الإذن ، ما دام الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه عدم اختصاصه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم .

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جواهر مخدر “هيروين” بغير قصد من القصد المسماة في القانون وإحراز وحيازة سلاح ناري وذخائره بدون ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وحرر في عبارات عامة مجملة ، ولم يورد مواقيت تحرير محضر التحريات وإذن النيابة العامة وحدوده والاختصاص الوظيفي لمصدره وكمية المخدر المضبوط ومكان العثور عليه ، وعول في قضائه على شهادة ضابطي الواقعة رغم عدم معقولية تصويرهما للواقعة وكذب أقوالهما وتناقضها ، وفي حين أنه لم يعتد بتلك الأقوال عند التحدث عن قصد الاتجار في المواد المخدرة ونفى توافره في حق الطاعن ، ورد الحكم بما لا يصلح رداً على دفع الطاعن بطلان إذن النيابة لابتناؤه على تحريات غير جدية ، وضرب صفحاً عن دفعه بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، كما لم يناقش باقي ما أثاره من أوجه دفاع جوهرية ، وأخيراً فإن المحكمة استبعدت قصد الاتجار دون لفت نظر الدفاع ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمهيص الكافي وألمت بها إماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الشأن ولا محل له .

لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم أنه - على خلاف ما يزعمه الطاعن - قد بين ميقات تحرير محضر التحريات وتاريخ صدور إذن التفتيش وحدوده وكمية المخدر المضبوط ومكان العثور عليه ، وكان لا يعيب الحكم خلوه من ذكر الاختصاص الوظيفي لمصدر الإذن ، ما دام الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه عدم اختصاصه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجواهر المخدر لدى الطاعن ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار ، دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق .

وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان تناقض أقوال الشاهد - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، مما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش ، وكفايتها لتسويغ إجراءاته فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقتها بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً في الأوراق ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .

لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها ، فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وإذ كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز الجواهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أي قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون وليس فيه إخلال بحق الدفاع بحجة تغيير الوصف دون تنبيه ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

«النقض»، توضيح مدى قانونية إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة

أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم ١٧٤٩٨ لسنة ٩١ ق، أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان تناقض أقوال الشاهد - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المدولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها استصدرت بتاريخ 19 / 9 / 1988 أمراً من رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية بتوقيع الحجز التحفظي برقم... لسنة 1988 على الطاعن وفاءً لمبلغ مقداره 4517 جنية قيمة منقولاتها الزوجية المبينة بقائمة أعيان جهازها المؤرخة 7 / 9 / 1987، ونفاذاً لهذا الأمر أوقعت بتاريخ 3 / 10 / 1988 الحجز التحفظي على هذه المنقولات، وبتاريخ 10 / 10 / 1988 تقدمت إلى رئيس المحكمة بطلب الأمر بإلزام الطاعن بأداء المبلغ سالف البيان مع تثبيت الحجز التحفظي، امتنع القاضي عن إصدار الأمر، وأمر بتحديد جلسة لنظر الموضوع وأعلنت الطاعن بالجلسة المحددة حيث قيدت الدعوى برقم... لسنة 1988 مدنى كلى شبين الكوم، وبتاريخ 30 / 1 / 1990 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها أعيان جهازها وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع عليها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم... لسنة 24 ق، وبتاريخ 13 / 4 / 1994 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى في مواجهة النيابة إذ لم تسبقه تحريات كافية للتقصي عن محل إقامته في خارج البلاد أو داخلها، ولم تبذل المطعون ضدها أى جهد للتحري عن محل إقامته، وهو ما أدى إلى تخلفه عن الحضور أمام محكمة أول درجة لإبداء دفاعه مما لا يتحقق معه الغاية من هذا الإعلان، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن إعلانه بصحيفة الدعوى على هذا النحو صحيحاً، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه وإن كان صحيحاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته، إنما أجازها القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه، إلا أن تقدير كفاية هذه التحريات التي تسبق الإعلان أمر موضوعي يرجع فيه إلى ظروف كل واقعة على حدة، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك مادام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة.

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المحضر الذي باشر إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى قد انتقل بتاريخ 17 / 11 / 1988 إلى محل إقامته الثابت بورقة الإعلان باعتباره آخر موطن معلوم له داخل البلاد، وأفاد في إجابته بأن المعلن إليه لا يقيم به وأنه يعمل بدولة العراق، وإذ كان الإعلان في مواجهة النيابة يصح في كل حالة تكشف ظروفها على أنه لم يكن في وسع طالب الإعلان بذل مزيد من الجهد في التحري.

وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد علم المطعون ضدها بموطنه الجديد في الخارج أو أنها قصرت في بذل الجهد في التحري عن محل إقامته داخل البلاد أو خارجها، فإن تسليم المحضر صورة الإعلان للنيابة يكون موافقاً لما أوجبه المادة 13 / 10 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى على النحو السالف صحيحاً ومنتجاً لآثاره يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحي النعي على غير أساس. وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إعلانه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيعه في 3 / 10 / 1988 طبقاً لنص المادة 320 من قانون المرافعات، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم أنه جوهري، وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحة الحجز، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات بشأن الحجز التحفظي على المنقولات قد جرى نصهما على أنه "يجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه، وإلا اعتبر كأن لم يكن، وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام المشار إليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن".

مما مفاده أنه يجب إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيعه. وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها بعد أن أوقعت الحجز التحفظي على منقولات الزوجية بتاريخ 3 / 10 / 1988 بادرت بإعلان الطاعن بمحضر الحجز والأمر الصادر به بتاريخ 11 / 10 / 1988 خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرتين سالفتي البيان.

كما أقامت الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز في ذات الميعاد، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحة الحجز التحفظي يكون قد وافق القانون ويكون النعي على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

«النقض» توضح متى تقع المسؤولية الجنائية والمدنية على الطبيب

أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 31881 لسنة 69 القضائية، أن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول الفنية المقررة، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسؤولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر.

الحكم:

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ وألزمه بالتعويض قد شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال؛ ذلك بأنه لم يستظهر ركن الخطأ في جانبه إذ إنه لم يكن نوبتجياً بالمستشفى يوم الواقعة، ولم يرقم بإجراء عملية جراحية للمجني عليها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه: " أن المدعية بالحق المدني ذهبت إلى مستشفى المركزي وهي في حالة إعياء شديد، وحال متابعة الطبيب المتهم لحالتها طمأنها وطلب منها العودة باكراً دون إجراء العمل الطبي اللازم لإسعافها على الرغم من توافر جميع الآلات والمعدات اللازمة بالمستشفى لاستقبال مثل تلك الحالات وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أن إهمال الطبيب إهمال طبي جسيم استناداً إلى أنه كان يتعين إجراء جراحة عاجلة للمدعية بالحق المدني.... وحيث إنه لما كان ركن الخطأ ثابت في حق المتهم من أنه لم يرقم بإجراء الجراحة اللازمة وعدم تدخله جراحياً وقت حضور المريضة المستشفى، وكذا الضرر المادي والأدبي الذي لحق بالمدعية بالحق المدني من استئصال رحمها وكذا انقطاع آمالها في إنجاب أطفال مما يؤرق حياتها.

ولما كان الثابت من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر والنتيجة على النحو سالف البيان.. ولما كان ذلك، وقد اطمأنت المحكمة لأسانيد ودعائم الدعوى... إلى إدانة الطبيب، ومن ثم تقضي بمعاقبته وفقاً لنص المادة 1/244، 2 من قانون العقوبات والمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية، مع إلزامه بالمصاريف عملاً بالمادة 313 إجراءات جنائية ". لما كان ذلك، وكان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب أن يبين الحكم عنصر الخطأ المرتكب. وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول الفنية المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسؤولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر - بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تحويل الطاعن المريضة إلى مستشفى العام، وعدم إجراء جراحة لها بمستشفى المركزي مما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد عن اتخاذها ومدى العناية التي فاته بذلها وكذا بيان الظروف المحيطة بإجراء العملية الجراحية للمجني عليها بمستشفى المركزي وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو انتفاءها.

كما لم يعن الحكم باستظهار الخطأ الشخصي الذي وقع من الطاعن وأغفل الحكم الرد على ما ورد بأقوال الطب الشرعي أمام محكمة ثاني درجة من أنه لا يمكن إجراء عملية جراحية بمستشفى المركزي بدون وجود طبيب التخدير ومسئول بنك الدم فإن الحكم إذ أغفل بيان كل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

«النقص»: لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد

أكدت محكمة النقص في حكمها بالطعن رقم 31768 لسنة 73 القضائية، أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

الحكم:

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وتطبيق القانون ذلك بأنه أغفل بيان إصابات المجنى عليه وكيفية إحداثها وأحال في ذلك إلى التقرير الطبي الشرعي مكتفياً بعبارة مرسلة، ورد بما لا يصلح ردًا على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في القضية رقم..... عسكرية مركزية، وأسند إلى المجنى عليه أن الطاعن طلب منه ومن الشاهد الثاني إبراز ما يحوزانه من نقود على خلاف الثابت بالأوراق، ولم يرد على ما أثاره المدافع عنه من أوجه دفاع تتعلق بتناقض الدليلين القولي والفني وانعدام التحريات لكونها مجرد ترديد لأقوال المجنى عليه وشاهد الإثبات الثاني، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث العاهة المستديمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته الحكم عليها.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت استنادًا إلى ما أورده من أدلة أن الطاعن قام بالاعتداء على المجنى عليه بضربه في عينه اليسرى بقيد حديد كان في يده فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها انخفاض إبصار العين اليسرى وأورد الحكم مؤدى التقرير الطبي الشرعي في قوله "وقد ثبت بتقرير الطب الشرعي أن إصابة المجنى عليه في عينه اليسرى ذات طبيعة رضية حدثت من الاصطدام بجسم صلب راض أيا كان نوعه وهي جائزة الحدوث من مثل الضرب بقبضة اليد وجائزة الحدوث وفق التصوير والتاريخ الوارد بمذكرة النيابة العامة ونتج عن الإصابة انخفاض قوة الإبصار إلى رؤية حركة اليد فقط مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها بـ 35%" فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم يوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلا عمديا ارتبط بتخلف العاهة ارتباط السبب بالمسبب ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم.... عسكرية مركزية وأطرحة تأسيسًا على أن الحكم الصادر من محكمة تأديبية لا يحوز قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية طبقًا لنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية وهو استناد صحيح في القانون ذلك أن من المقرر أن الجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 سواء المتعلقة بالضباط وبغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة بما فيها عقوبتي الحبس والسجن، وكان من المقرر أن القانون التأديبي مستقل عن قانون العقوبات لاستقلال ذاتية كل منهما وتغاير مجال تطبيقه وقد ينشأ عن الفعل الواحد خطأ تأديبي يستوجب المسألة التأديبية وفعل جنائي مؤثم بقانون العقوبات.

كذلك فإن الدعوى الجنائية تنفصل تماماً عن الدعوى التأديبية لاختلاف الدعويين سببا وموضوعاً، كما أن من المقرر أن قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة ومن ثم فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية لا تنقض بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الشاهد الأول - المجنى عليه - لم يقرر بأن الطاعن طلب منه ومن الشاهد الثاني إبراز ما يحوزانه من نقود - على خلاف ما حصله الحكم - وعلى فرض صحة ذلك يكون غير قويم لأن هذه الواقعة لم تكن عماد الحكم لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ولما كانت أقوال شهود الإثبات - كما أوردها الحكم - والتي لا ينازع الطاعن في أن لها سنداً من الأوراق - لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله من تقرير الطب الشرعي.

وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين مادام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.

لما كان ذلك، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديدا لما أبلغ به المجنى عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ فإن منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

«النقض»: جريمة الفعل الفاضح العلني لا تقوم إلا بتوافر 3 أركان

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 5657 لسنة 65 القضائية، أن جريمة الفعل الفاضح العلني على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة (الأول) فعل مادي يחדش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه (الثاني) العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة (الثالث) القصد الجنائي وهو تعمد الجاني إتيان الفعل.

المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الفعل الفاضح قد شابه القصور في التسبب ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله “ومن حيث إن الواقعة تحمل حسبما تبين من الاطلاع على الأوراق من أن المتهم ارتكب الواقعة المسندة إليه ومن وصف التهمة المسندة ثابتة قبله بما جاء بمحضر الضبط من أن المتهم فعل علانية أفعالاً فاضحة مخلة بالحياء على النحو المبين ومن ثم ينطبق عقابه لمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2 أ.ج.”. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.

وكانت جريمة الفعل الفاضح العلني على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة (الأول) فعل مادي يחדش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه (الثاني) العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة (الثالث) القصد الجنائي وهو تعمد الجاني إتيان الفعل.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان واقعة الدعوى والتدليل عليها بالإحالة إلى الأوراق ومحضر الضبط دون أن يورد مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون مشوباً بالقصور في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.

«النقض» توضح شرط تحقق الإكراه في السرقة

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٢٥٠٠٦ لسنة ٨٨ القضائية، أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه في الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وإثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المدولة قانوناً.

أولاً:- عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني:-

من حيث إن الطاعن الثاني قدم اسباباً في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة ٣٤ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً. ثانياً:- عن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس:-

وحيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر قانوناً.

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه - بمذكرات أسباب طعنهم - أنه إذ دانهم بجريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل السلاح، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والاخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها بما يحقق أركان الجريمة ولم يورد مؤدي أدلة الثبوت التي أقام قضاؤه عليها، وجمع أقوال الشهود بإسناد واحد دون أن يبين مؤدي شهادة كل منهم.

ولم يقيم الدليل على قيام ركن الإكراه في حقهم جميعاً، ولم يُحدد دور الطاعنين في ارتكاب الجريمة التي دانهم بها، ولم يستظهر توافر الاتفاق بينهم، ودانهم استناداً إلى أدلة قاصرة ظنية لا تكفي لحمل قضاؤه، ورغم عدم ضبطهم متلبسين بالواقعة، وعول على أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني بالتحقيقات رغم تناقضها وعدم معقولية التصوير الوارد بها مما يشير إلى أن للواقعة صورة أخرى، وعدولهما عنها أمام المحكمة وما شهدا به من أن الطاعنين لم يقترفوا الواقعة ولم يفتن الحكم لدلالته في نفي التهمة.

وأستند إلى أقوال الشاهد الثالث رغم أنه لم ير واقعات الحادث، وأرتكن إلى تحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها بذاتها دليلاً أساسياً وعدم جديتها وعدم الإفصاح عن مصدرها فضلاً عن تعارضها مع أقوال المجنى عليهما أمام المحكمة، وقام دفاعهم على قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم الاستعلام عن حركة سيارات النجدة في تاريخ الواقعة، وانتفاء صلتهم بها، وتلفيق التهمة، وبطلان محضر الضبط لحصول القبض قبل تاريخ الضبط المثبت به بدلالة البرقيات المرسلة، ولم يحفل بأنكار الطاعنين الاتهام المسند إليهم، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وساق على صحة إسنادها إليهم وثبوتها في حقهم أدلة استمدتها من أقوال شهود الإثبات، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته الحكم عليها.

وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمهيص الكافي وألمت بها الماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما أستاذ إليه الحكم منها، وكان الطاعنون لا يجادلون في أن ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الأول له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج عن مدلول شهادتهما، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد المذكور، فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد.

هذا فضلاً أن الحكم المطعون فيه لم يجمع بين باقي أقوال شهود الإثبات بإسناد واحد - خلافاً لما يدعيه الطاعنون - وإنما أورد أقوالهم على حده، فإن نعيمهم في هذا الشأن لا يكون سديداً.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن الطاعنين وآخرين تمكنوا من إعدام مقاومة المجنى عليهما بالتهديد بالأيذاء، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلات للسرقة، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه في الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون.

وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة الطاعنين للمجني عليهما تسهيلات للسرقة، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون له محل.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يُحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة ودوره في الجريمة التي دانه بها ما دام قد أثبت في حقه اتفاهة مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها، واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن هذا وحده يكفي لتضامنهم في المسؤولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين.

لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون في اطراح الحكم لإنكارهم الاتهام المسند إليهم مردودة بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردة طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردتها الحكم، فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن المقدم من الطاعنين برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: — أولاً: بعدم قبول طعن المحكوم عليه شكلاً.
ثانياً: بقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلاً وفي الموضوع برفضه.

هل يشترط أن يُحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم في الجريمة؟.. «النقض» توضح

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٢٥٠٠٦ لسنة ٨٨ القضائية، أن أنه ليس بلامزم أن يُحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة ودوره في الجريمة التي دانه بها ما دام قد أثبت في حقه اتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها، واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن هذا وحده يكفي لتضامنهم في المسؤولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المدولة قانوناً.

أولاً:- عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني:-

من حيث إن الطاعن الثاني قدم اسباباً في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة ٣٤ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً. ثانياً:- عن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس:-

وحيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر قانوناً.

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه - بمذكرات أسباب طعنهم - أنه إذ دانهم بجريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل السلاح، قد شابه القصور في التسبب، والفساد في الاستدلال، والاخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها بما يحقق أركان الجريمة ولم يورد مؤدي أدلة الثبوت التي أقام قضائه عليها، وجمع أقوال الشهود بإسناد واحد دون أن يبين مؤدي شهادة كل منهم.

ولم يقيم الدليل على قيام ركن الإكراه في حقهم جميعاً، ولم يُحدد دور الطاعنين في ارتكاب الجريمة التي دانهم بها، ولم يستظهر توافر الاتفاق بينهم، ودانهم استناداً إلى أدلة قاصرة ظنية لا تكفي لحمل قضائه، ورغم عدم ضبطهم متلبسين بالواقعة، وعول على أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني بالتحقيقات رغم تناقضها وعدم معقولية التصوير الوارد بها مما يشير إلى أن للواقعة صورة أخرى، وعدولهما عنها أمام المحكمة وما شهدا به من أن الطاعنين لم يقترفوا الواقعة ولم يفتن الحكم لدلالته في نفي التهمة.

وأستند إلى أقوال الشاهد الثالث رغم أنه لم ير واقعات الحادث، وأرتكن إلى تحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها بذاتها دليلاً أساسياً وعدم جديتها وعدم الإفصاح عن مصدرها فضلاً عن تعارضها مع أقوال المجنى عليهما أمام المحكمة، وقام دفاعهم على قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم الاستعلام عن حركة سيارات النجدة في تاريخ الواقعة، وانتفاء صلتهم بها، وتلفيق التهمة، وبطلان محضر الضبط لحصول القبض قبل تاريخ الضبط المثبت به بدلالة البرقيات المرسلة، ولم يحفل بأنكار الطاعنين الاتهام المسند إليهم، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وساق على صحة إسنادها إليهم وثبوتها في حقهم أدلة استمدتها من أقوال شهود الإثبات، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته الحكم عليها.

وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى علي نحو يدل علي أنها محصتها التمهين الكافي وألمت بها الماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها، وكان الطاعنون لا يجادلون في أن ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الأول له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج عن مدلول شهادتهما، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد المذكور، فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد.

هذا فضلاً أن الحكم المطعون فيه لم يجمع بين باقي أقوال شهود الإثبات بإسناد واحد - خلافاً لما يدعيه الطاعنون - وإنما أورد أقوالهم على حده، فإن نعيهم في هذا الشأن لا يكون سديداً

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن الطاعنين وآخرين تمكنوا من إعدام مقاومة المجنى عليهما بالتهديد بالايذاء، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه في الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون.

وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة الطاعنين للمجني عليهما تسهيلاً للسرقة، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون له محل.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يُحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة ودوره في الجريمة التي دانه بها ما دام قد أثبت في حقه اتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها، واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن هذا وحده يكفي لتضامنهم في المسؤولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين.

لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون في اطراح الحكم لإنكارهم الاتهام المسند إليهم مردودة بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردة طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن المقدم من الطاعنين برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: — أولاً: بعدم قبول طعن المحكوم عليه شكلاً.
ثانياً: بقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلاً وفي الموضوع برفضه.

«النقض» توضح شرط التفات المحكمة عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٢٤٦٠١ لسنة ٨٨ القضائية، أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

وحيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر قانوناً.

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمتي الضرب المفضي لعاهة وإحراز سلاح أبيض دون ترخيص قد شابه القصور في التسبب، والفساد في الاستدلال، الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دان الطاعن الأول عن جريمة إحداث العاهة رغم أنها لم تنشأ من الضربة المنسوبة له، والتفت عن دفاعه بتعديل القيد والوصف للطاعن الأول لكون الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة ضرب بسيط له، ودان الطاعن الثاني معولاً على أقوال المجنى عليه رغم ما يعانيه من أمراض الشيخوخة، فضلاً عن كونه ضريح ملتفتاً عن ما قدمه من مستندات تثبت ذلك، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعنين بها، ساق على صحة إسنادهما إلى كل متهم وثبوتهما في حقه أدلة استمدتها من أقوال المجنى عليه والضابط مجري التحريات، ومما جاء بالتقرير الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته المحكمة عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن يسأل الجاني بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة إحداث عاهة مستديمة.

وإذا كان قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً لهذا الغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت العاهة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها، وكان يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أن ما ساقه من أن الطاعنين ضربا المجنى عليه الطاعن الأول مستخدماً عصاه والطاعن الثاني مستخدماً سنجة مما يقطع بتوافر اتفاقهما على التعدي على المجنى عليه، مما يتعين معه مساءلة كل منهما عن جريمة إحداث عاهة مستديمة بصرف النظر عن باشر منهما الضربة التي نجمت عنها العاهة، ويكون منعاهما على الحكم في صدد اعتبار الطاعن الأول فاعلاً أصلياً في الجريمة غير سديد.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن النعي بأن الواقعة مجرد جنحة ضرب بسيط وليس جنابة ضرب أحدث عاهة مستديمة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ولا يجوز مجادلته في شأنه لدى محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: — بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

«النقض»: الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 5173 لسنة 4 القضائية، أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.

لما كان الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما مفاده أن المجني عليها أبلغت في... أنها اكتشفت سرقة منقولات مسكنها، وإذ انتقلت الشرطة لمعاينة المسكن ثبت عدم وجود الباب الخارجي للمسكن وأبواب الغرف الداخلية، وبلاط الأرضية، وخلو المسكن من الأثاث والمنقولات، وجود آثار للعنف في محيط المسكن، وإذ دلت التحريات أن المتهم الطاعن - نجار مسلح - لعمله بغياب أصحاب المسكن قام بسرقة المسكن والمنقولات على فترات متباعدة، فانتقل ضابط صحبة المجني عليها إلى حيث مسكن المتهم الذي كان يقف أمام مسكنه، وسمح للضابط والمجني عليها بالدخول فشاهدت الأخيرة منقولاتها المبلغ بسرقتها داخل مسكن المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وعول الحكم في إدانته على ما قرره المجني عليها وما أبلغها به جيران المسكن، وعلى ضبط المسروقات في مسكن المتهم، الأمر المؤيد بتحريات الشرطة، ومن ثم انتهى إلى عقابه على النحو الوارد بالأوراق وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة وصحة نسبتها إلى الطاعن أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته الحكم عليها.

لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كحال المطعون فيه - كافياً في تقييم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.

لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم إثباته أن المجني عليها قررت أن الجيران أبلغوها بارتكاب المتهم للواقعة، إذ لا تأثير لذلك - بفرض صحته - بعد ما أثبتته التحريات من قيام المتهم الطاعن بارتكاب الواقعة ووجود المقولات في مسكنه، إذ لا تأثير لذلك على النتائج التي استخلصها الحكم. كما أنه لا تثريب على الحكم إذا لم يفصح عن مصدر بعض الأدلة لأن سكوته عن ذلك لا يضيع أثر الدليل مادام أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم إذ أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال المجني عليها وإقرار الطاعن في محضر جمع الاستدلالات، وما أسفرت عنه التحريات، وما ثبت من معاينة الشرطة، وتعرف المجني عليها على المسروقات في مسكن الطاعن، فإنه لم يبين حكمه على رأي لسواه، لما كان ذلك، وكان الحكم قد بني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت، ولم يعول على أي دليل مستمد من القبض المدعي بطلانه ولم يثر إليه في مدوناته.

ومن ثم ينحسر عنه الالتزام بالرد على الدفع المبدئي في هذا الشأن، هذا فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن لم يبين أساس دفعه في هذا الشأن ومقصده ومرماه، بل أطلقه في عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح الذي يجب إبداءه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه، فلا على المحكمة أن هي التفتت عن الرد عليه.

لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ انتهى الحكم سديدًا إلى صحة إجراءات ضابط الواقعة، فلا تثريب عليه إن هي عول في الإدانة على أقواله.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلًا لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها وبقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل معين لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة.

بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا دالًا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. كما أنه من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة للتحدث عنه صراحة، وكان القصد الجنائي هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير دون رضا مالكة بنية امتلاكه، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الصدد بل يكفي أن يكون مستفادًا منه، وإذ بين الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة وكان الطاعن لا يجادل في أن ما عول عليه الحكم له معينة الصحيح من الأوراق، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها، فإن ما أثاره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.

لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق فيما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم، فقضاؤها بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فاطرحتها.

لما كان ذلك، وكان الأصل أن المشرع قد جعل من الحياة في ذاتها سندًا لملكية المنقولات قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة 976 من القانون المدني، وكان الحكم قد التزم في قضاؤه هذه القواعد، فإنه يكون قد طبق القانون على الواقعة تطبيقًا صحيحًا، كما أنه من المقرر أنه يكفي للعقاب في السرقة أن يثبت بالحكم أن المسروق ليس مملوكًا للمتهم، ذلك أن السارق كما عرفه القانون في المادة 311 من قانون العقوبات هو كل من اختلس مالا منقولاً مملوكاً للغير، كما لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم الاهتمام إلى شخص مالك المسروقات لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بأقوال الشاهد، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم ويقدر في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه - كحال الحكم المطعون فيه.

كما أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق.

وإذ كان الحكم قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول مما أخذ به واطمأن إليه من أقوال المجني عليها وضابط الواقعة وإقرار الطاعن في محضر جمع الاستدلالات ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها وأورد أقوال الشهود بما لا تناقض فيه، فإن ما أثاره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، فإن ما أثاره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يخرج عن رقابة محكمة النقض، ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لأقوال المجني عليها لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق تلك الأقوال، ولا يوجب القانون حتماً أن يمضي رجل الضبط القضائي وقتاً طويلاً في هذه التحريات، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو يتخذ من وسائل بمعاونه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم، ما دام قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات، كما لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وألا يفصح عنها رجل الضبط القضائي.

لما كان ذلك، وكان النعي بعدم إبلاغ المصادر السرية بالواقعة وقت حدوثها هو تعيب للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصلح سبباً للطعن، هذا إلى أن البين أن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه في محضر الشرطة للإكراه، ولا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

كما أنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.

لما كان ذلك، وكان الدفاع بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردّاً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة، ومن ثم يكون الطعن برمته مفصلاً عن عدم قبوله موضوعاً، وهو ما يتعين التقرير به.

«النقض»: الأداة المستعملة في الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٨٨٣١ لسنة ٩١ قضائية، أن الأداة المستعملة في الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن/.....:

حيث أن المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، ولما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن — السجن المؤبد — من العقوبات المقيدة للحرية، ولم يتقدم للتنفيذ حتى يوم الجلسة طبقاً للثابت من الأوراق، فإنه يتعين الحكم بسقوط طعنه.

ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن/.....:

حيث إن طعنه استوفى الشكل المقرر قانوناً.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمهيد الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة — وهو الحال في الدعوى الماثلة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعي الطاعنين في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً وكافياً على توافر نية القتل لدى الطاعن.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمرة في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في التدليل على توافر نية القتل لدى الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأداة المستعملة في الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه

العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وكان ما أورده الحكم يكفي في الكشف عن توافر ظرف سبق الإصرار في حث الطاعن، وقد ساق لإثباته قبله من الأدلة والقرائن ما يكفي لتحقيقه طبقاً للقانون، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له. فضلاً عن أنه لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعن — وهي السجن المؤبد — تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة، فلا مصلحة له فيما يثيره من قصور الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار.

لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء بشأن بيان الحالة النفسية، ومن ثم فليس له النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إليه بعد أن اطمأنت للأدلة القائمة في الدعوى وإلى صورة الواقعة كما استقر في يقينها، ولا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.

لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً بذاته في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصها المحكمة في التدليل على اتفاق المتهمين على القتل من معيتمهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة ٣٩ من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية القتل العمد ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسؤولية الجنائية عرف محدث الضربات التي أسهمت في الوفاة أو لم يعرف.

فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصيرين عليها، وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينه من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تصميم الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين على قتل المجني عليه بما يرتب بينهم تضامناً في المسؤولية، يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مؤاخذة الطاعن وآخرين بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة القتل العمد التي وقعت تنفيذاً لذلك التصميم، لا يكون قد أخطأ في شيء ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفيًا، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السببية بين الفعل وإصابة المجني عليه والتي أورد تفصيلها من تقرير الطب الشرعي، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله.

فضلاً عن ذلك، أنه لا يبين من مطالعة محضري جلستي المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره في طعنه من انقطاع رابطة السببية بين الاعتداء على المجني عليه وحدوث إصابته التي أودت بحياته، فإن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع لم يطرح أمامها ولا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة، لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن التقرير الطبي الشرعي وصف إصابات المجنى عليه وموضعها خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه، وكان من المقرر كذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يدعى أن هناك تصويراً آخر للحادث يخالف ذلك التصوير الوارد بمذكرة النيابة حسبما حصلها تقرير الصفة التشريحية، ومن ثم فلن تكن المحكمة بحاجة إلى أن تورد مؤدى ما جاء بمذكرة النيابة المشار إليها في هذا التقرير، ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وانعدامها، ينحل إلى جمل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الدعوى، مما يخرج عن رقابة محكمة النقض. ولا يقدح في تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو وسيلته في إجراء ذلك التحري، ولا ينال من ذلك أن الضابط مجري التحريات لم يشهد الواقعة، هذا فضلاً عن أن البين من محضري جلساتي المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم جدية التحريات، فلا يجوز له — من بعد — أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جمل موضوعي لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان الحكم قد أقام قضاءه على أقوال شاهد الإثبات وما استخلصه من أقوال مجري التحريات وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية، ومن ثم فإنه لم يبين حكمه على رأي لسواه، ويضحي ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.

وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجهه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع، تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن تناقض الشهود أو اختلافهم في بعض التفاصيل التي يوردها الحكم لا يعيبه، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها، وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفاصيل ما يفيد اطراحها.

لما كانت المحكمة قد بينت في حكمها وقائع الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤيدة إليها واطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وتشكيك في أقوال الشهود وفي شأن تعويل الحكم في إدانتهم على أقوال شاهد الإثبات الأول بدعوى انتفاء صلتها بالواقعة وعدم تواجده على مسرح الحادث، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.

هذا إلى أن الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أقوال شاهد الاثبات الأول وأقوال مجرى التحريات، بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.

لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن من منازعة في مكان الحادث، لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله، وهذا إلى أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما أثاره من منازعة، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ولم تر هي ثمة حاجة لإجرائه، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بتناقض الدليلين القولي والفني واطرحه برد سائغ ويتفق وصحيح القانون، لما هو مقرر من أنه ليس بلام أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الرجوع إلى محضري جلستي المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب مناقشة الطبيب الشرعي، فليس له — من بعد — أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابهته إلى طلب لم يبدئه.

وإذ ما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الصفة التشريحية ورأت التعويل عليه، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي بعدم مناقشتها الطبيب الشرعي، طالما أنه لم يطلب إليها مناقشته ولم تر هي من جانبها محلاً لإجراء هذه المناقشة اطمئناناً منها بما أثبتته في تقريره. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً: بسقوط طعن الطاعن الأول .

ثانياً: بقبول طعن الطاعن الثاني، شكلاً وفي الموضوع برفضه.

متى تكون أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال؟ .. «النقض» تجيب

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 18962 لسنة 85، أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مُخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته.

تتحصل الوقائع في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين أقامت على المطعون ضدهم - عدا الأخير - الدعوى رقم ١١٤٣ لسنة ٢٠١٤ أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤديوا لها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا وموروثًا عما لحقها من أضرار جراء وفاة مورثها.

وذلك على سند من أنه بتاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠١٢ وحال عمله كطبيب بمستشفى الشرطة كُلف بالانتقال لمحافظة قنا لتوقيع الكشف الطبي على الخفراء الجدد بمقر قوات أمن قنا، واستأجرت جهة عمله السيارة رقم ٥٠٩٥٨ أجرة أسيوط لنقله وزملائه، إلا أن المطعون ضده الرابع (قائدها) تسبب بخطئه في موت مورثها، وضُبط عن تلك الواقعة المحضر رقم ٩٥٤ لسنة ٢٠١٢ جنح مركز الفتح، وأدين فيه بحكم جنائي نهائي وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغًا مقداره واحد وخمسون جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت، وإذ لحقها من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية وموروثة يُقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به، فقد أقامت الدعوى. وبموجب صحيفة معلنة أدخلت الطاعنة المطعون ضده الرابع خصمًا في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته، والمحكمة حكمت برفضها.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٧٢ لسنة ٩٠ ق أمام محكمة استئناف أسيوط، وبتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠١٥ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع وأبدت رأيها برفض الطعن. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جديرٌ بالنظر، وحددت جلسةً لنظره، والتزمت النيابة رأيها.

وَحَيْثُ إِنَّ مَبْنَى الدَفْعِ الْمُبْدَى مِنَ النِّيَابَةِ بِعَدَمِ قَبُولِ الطَّعْنِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَطْعُونِ ضَدَّهُمَا الثَّانِي وَالثَّالِثَ بِصِفَتَيْهِمَا لِرَفْعِهِ عَلَى غَيْرِ ذِي صِفَةٍ لَكُونِ الْمَطْعُونِ ضَدَّهُ الْأَوَّلَ (وزير الداخلية) هُوَ الَّذِي يُمَثِّلُ وَزَارَتَهُ أَمَامَ الْقَضَاءِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلْمَطْعُونِ ضَدَّهُ الرَّابِعَ أَنَّهُ أُخْتَصِمَ لِيُصَدَرَ الْحُكْمُ فِي مَوَاجَهَتِهِ.

وَحَيْثُ إِنَّ هَذَا النِّعْيَ فِي مَحَلِّهِ ذَلِكَ أَنَّ مِنَ الْمَقْرَرِ - فِي قَضَاءِ هَذِهِ الْمَحْكَمَةِ - أَنْ تُمَثِّلَ الدَّوْلَةُ فِي التَّقَاضِي هُوَ نَوْعٌ مِنَ النِّيَابَةِ الْقَانُونِيَةِ عَنْهَا، وَالْمَرَدُّ فِي تَعْيِينِ مَدَاهَا وَحُدُودِهَا يَكُونُ بِالرَّجُوعِ إِلَى مَصْدَرِهَا وَهُوَ حُكْمُ الْقَانُونِ، وَأَنَّ الْوَزِيرَ بِحَسَبِ الْأَصْلِ هُوَ الَّذِي يُمَثِّلُ الدَّوْلَةَ فِي الشُّؤْنِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِوَزَارَتِهِ، وَذَلِكَ بِالتَّطْبِيقِ لِلْأَصُولِ الْعَامَةِ بِاعْتِبَارِهِ الْمُتَوَلِّيَ الْإِشْرَافِ عَلَى شُؤْنِ وَزَارَتِهِ وَالْمَسْئُولَ عَنْهَا الَّذِي يَقُومُ بِتَنْفِيزِ السِّيَاسَةِ الْعَامَةِ لِلْحُكُومَةِ، إِلَّا إِذَا أَسْنَدَ الْقَانُونُ صِفَةَ النِّيَابَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِشُؤْنِ هَيْئَةٍ أَوْ وَحْدَةٍ إدارية معينة إِلَى غَيْرِ الْوَزِيرِ، فَيَكُونُ لَهُ عِنْدَئِذٍ هَذِهِ الصِّفَةُ بِالْمَدَى وَالْحُدُودِ الَّتِي بَيَّنَّهَا الْقَانُونُ.

كما أنه من المقرر -أيضاً - أنه لا يُقبل الطعنُ ضد من لم توجه إليه طلبات ولم يُحكم عليه بشيءٍ ولا تتعلق به أسباب الطعن؛ إذ لا يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم. لَمَّا كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لا يمثلان وزارة الداخلية أو أيًا من أجهزتها أمام القضاء، إنما يمثلها فقط المطعون ضده الأول بصفته، وكان المطعون ضده الرابع إنما أختصم ليصدر الحكمُ في مواجهته دون أن تُوجَّه له أية طلبات أو يُقضى له أو عليه بشيء، ومن ثم يكون اختصام سالف الذكر غير جائز، ويضحي الدفع في محله. حَيْثُ إِنَّ الطَّعْنَ - فيما عدا ما تقدَّم - قد استَوْفَى أَوْضَاعَهُ الشَّكْلِيَّةَ.

وَحَيْثُ إِنَّ حَاصِلَ ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ إذ قضى بتأييد حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى على قالة أن الأوراق خلت مما يدل على وجود علاقة تبعية فيما بين المطعون ضده الأول (وزير الداخلية) والمطعون ضده الرابع (قائد السيارة مرتكبة الحادث) لعدم وجود عقد إيجار، على الرغم من أن الثابت من أوراق الجنحة رقم ٩٥٤ لسنة ٢٠١٢ جنح مركز الفتح أن مستشفى الشرطة (جهة عمل مورثها)، والتي يمثلها المطعون ضده الأول أصدرت أمراً إلى مورثها بالانتقال إلى محافظة قنا لتوقيع الكشف الطبي على الخفراء والمجندين الجدد، واستأجرت لهذه المهمة السيارة - أداة الحادث - والتي انقلبت إثر خطأ قائدها - المطعون ضده الرابع - مما أصاب مورثها بالإصابات التي أودت بحياته، وضُبط عن تلك الواقعة المحضر رقم ٩٥٤ لسنة ٢٠١٢ جنح مركز الفتح الذي أدين فيه قائدُ السيارة سالف البيان، بما يتوافر معه علاقة التبعية فيما بين المطعون ضدهما الأول والرابع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه.

وَحَيْثُ إِنَّ هذا النعي سديد؛ ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع من تلقاء نفسها، وفي كل الأحوال، أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية، وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها؛ باعتبار أن كل ما تولد به للمضروب من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قَبْلَ مَنْ أحدثه أو تسبب فيه، إنما هو السبب المباشر المُولد للدعوى بالتعويض، مهما كانت طبيعة المسؤولية التي استند إليها المضروب في تأييد طلبه، أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك؛ لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تُنزل حكمه على واقعة الدعوى، ولا يُعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها.

وكان مفاد نص المادتين ١٧٤، ١٧٥ من القانون المدني أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسؤولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضروب، ويُعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثَمَّ فَإِنَّ للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضروب؛ لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه، وتقوم علاقة التبعية بين المتبوع وتابعه كلاً كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه، ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية.

كما تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه، بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواءً عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواءً استعمل المتبوع هذه

السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته استعمالها، ومن ثم فإن قوام علاقة المتبوع للتابع هو ما للمتبع على التابع من سلطة فعلية في توجيهه ورقابته، ويكفي لتحقيقها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه، ولا يُشترط أن تكون هذه التبعية دائمة، بل يجوز أن تكون موقوتة، ويُشترط لقيام مسئولية المتبوع فضلاً عن توافر رابطة التبعية أن يقع من التابع خطأ يسبب ضرراً للغير، وأن يقع هذا الخطأ من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها.

وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقص. وأن تعدد الأخطاء الموجبة بوقوع الحادث يُوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيًا كان قدر الخطأ المنسوب إليه.

كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق - بلا خلاف عليه بين الخصوم - أن مستشفى الشرطة - والتابعة للمطعون ضده الأول بصفته - والتي كان يعمل بها مورث الطاعنة كطبيب - قد كلّفت الأخير وأطباء آخرين بالانتقال من مدينة أسيوط حيث مقر عمله إلى مديرية أمن قنا لتوقيع الكشف الطبي على الخفراء الجدد، وفي سبيل تنفيذ هذه المأمورية قامت باستئجار السيارة مرتكبة الحادث، واختارت سائقها المطعون ضده الرابع، وكلّفته بنقلهم إلى حيث الوجهة التي حددتها، والذي لم يكن بوسعه القيام بأية مهمة أخرى أو مخالفة خط السير المحدد، وهو ما تتوافر لها معه تبعية موقوتة بفترة القيام بالمهمة الموكلة إليه حتى الانتهاء منها، وتحقق بها سلطة الرقابة الإدارية عليه، ولا يحول دون ذلك عدم ممارستها لتلك الرقابة حال كونها قد كان باستطاعتها أن تمارسها.

وإذ كان البين من أوراق الدعوى أن خطأ المطعون ضده الرابع (التابع تبعية موقوتة للمطعون ضده الأول بصفته) ثابت من أوراق الجنحة رقم ٩٥٤ لسنة ٢٠١٢ جنح مركز الفتح واستئنافها رقم ٢٤٥٢ لسنة ٢٠١٣ جنح مستأنف أسيوط، والذي أدانته بحكم جنائي بات وقضى للمطعون ضدها بتعويض مدني مؤقت، بما مفاده أن عناصر المسئولية الموجبة للتعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حقه بما لا مجال معه لإعادة بحثها مرة أخرى، وكان ذلك الخطأ قد وقع حال تأدية وظيفته وبسببها، الأمر الذي تتحقق معه أركان مسئولية المتبوع الموجبة للتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى على سند من عدم توافر رابطة تبعية بين المطعون ضده الأول بصفته والمطعون ضده الرابع مُستدلاً على ذلك من عدم وجود عقد إيجار للسيارة مرتكبة الحادث، على الرغم من أن وجود أو عدم وجود العقد لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من نفي

تلك العلاقة، ممّا حجه عن بحث وجود تلك الرابطة بين سالفی الذكر، وتمحيص شروطها، وتحقيق دفاع الطاعة على نحو يعيبه بالقصور، ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيهٍ مقابل أنعاب المحاماة. أمين السر نائب رئيس المحكمة

«النقض»: الجهل بالقانون في فهم تفسير نصوصه لا يعدم القصد الجنائي

أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٢٠٨٠ لسنة ٩٣ قضائية، أن الجهل بالقانون في فهم تفسير نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة ، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان ، بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع.

محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد (د)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ محمد السعدني و وائـــــــــــــــــل
صـــــــــــــــــحي

مصطفى محمد سيد و محمد عبد العليم مهران
نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عطية .
وأمين السر السيد/ علي جودة .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 28 من ربيع الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 12 من نوفمبر سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيم بجدول المحكمة برقم 2080 لسنة 92 القضائية.

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمدولة
قانوناً: أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين : التاسع/ محمود فوزي مدني عوض وشهرته
“محمود لوز”، والسابع عشر/ مينا سمير بقطر مرجان ، والتاسع عشر/ تامر خالد عبدالعزيز
محمد الحفناوي وشهرته “تامر بطوة” :

من حيث إن الطاعنين وإن قرروا بالطعن في الميعاد، إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم. لما
كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به،
وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ،
وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم
أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنهم شكلاً .

ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من باقي الطاعنين: الأول/ سامح نادي سعد سيد ، والثاني/ أحمد
رمضان سيد محمود وشهرته “أحمد كراتيه” ، والثالث/ سامح نبيل محمد مجاهد وشهرته
“سامح كراتيه” ، والرابع/ إسلام محمد سيد مصطفى وشهرته “إسلام ودنو” ، والخامس/ أسامة
إبراهيم عبد الدايم عبد الرحمن وشهرته “سمسم” ، والسادس/ أحمد حسين أحمد علي جاد
الكريم وشهرته “أحمد تيسير” ، والسابع/ علي حمدي عبد الحميد متولي وشهرته “علي
مراقب” ، والثامن/ هاني سيد أحمد عباس وشهرته “هاني حقنة” ، والعاشر/ أحمد علي
إمبابي سيد ، والحادي عشر/ رمضان محمد حسين محمد وشهرته “رامي غيبوبة”.

والثاني عشر/ محمد وائل فتحي عبد الله وشهرته “محمد اللمبي” ، والثالث عشر/ ياسين محمود عبد الشافي أحمد ، والرابع عشر/ عبد الرحمن علاء الدين محمد ع شماوي وشهرته “أوزعة” ، والخامس عشر/ مصطفى حسانين محمد حسانين وشهرته “كالوشة” ، والسادس عشر/ محمد السيد علي خلف وشهرته “نملة” ، والثامن عشر/ أبانوب عيسى عدلي نسيم ، والعشرين/ ناصر سيد أحمد عمران وشهرته “ناصر شنب” ، والحادي والعشرين/ محمد عواد محمد حسن العليمي ، والثانية والعشرين/ رحاب نبيل محمد مجاهد.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بالجرائم الآتية: 1- تمويل الإرهاب مع العلم بأن التمويل سوف يستخدم في ارتكاب “المحكوم عليه غيابياً” جريمة إرهابية وهي “جريمة إذاعة مصري لخبر كاذب عمداً في الداخل والخارج باستخدام شبكة المعلومات الدولية حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، مما كان من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها ، وتكدير الأمن العام ، وإلقاء الرعب بين الناس ، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة” حال كون التمويل لإرهابي . 2- الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وهي جريمة إذاعة الخبر الكاذب “سالفه الذكر”.

حال كون الطاعنين “من الثاني وحتى الخامس” من المحرضين عليه ولهم شأن في إدارة حركته. 3- الاشتراك مع “المحكوم عليه غيابياً” في جريمة إذاعة الخبر الكاذب “سالفه الذكر” ، كما دان الطاعن الثاني بجريمة إذاعة خبر كاذب عمداً باستخدام شبكة المعلومات الدولية حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، مما كان من شأنه تكدير الأمن العام ، وإلقاء الرعب بين الناس ، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، كما دان الطاعنين “عدا الثاني” بجريمة الاشتراك مع الطاعن الثاني في جريمة إذاعة الخبر الكاذب “سالفه الذكر” ، كما دان الطاعنين “من الثاني وحتى الثامن ، ومن العاشر وحتى السادس عشر ، والثامن عشر” بجريمة حيازة وإحراز وسيلتي تسجيل وإذاعة “هاتفين محمولين” مخصصتين بصفة وقتية لتسجيل وإذاعة الخبر الكاذب “محل الاتهام”.

كما دان الطاعنين “الرابع والسابع” بجريمة الاشتراك في جريمة إدخال أشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة لمراكز الإصلاح ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ، ذلك بأنه جاء في عبارات عامة مجملة ومبهمة ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعنين “عدا الخامس عشر والسادس عشر” بها ، وخلا من الأسباب الكافية لحمل قضائه بالإدانة.

ويضيف الطاعنون “عدا الثالث عشر والسادس عشر” بأنه لم يستظهر أركان الجرائم التي دانهم بها رغم انتفاؤها في حقهم “لشواهد عدوها” ، ويزيد الطاعنون “السادس والسابع والحادي عشر والرابع عشر والعشرون” بأنه دانهم رغم خلو الأوراق مما يثبت انتماءهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية ،

ويضيف الطاعن العاشر بأنه دانه بجريمة الانضمام والمشاركة في جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون رغم انتفاؤها في حقه ، وتزيد الطاعنة الثانية والعشرون بأنه دانها رغم اعتقادها بمشروعية ما قامت به بما ينتفي معه القصد الجنائي في حقه، ويضيف الطاعنون "الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون" بأنه استنتج أن الباعث على ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم هو الإفلات من جرائمهم السابقة ، ويزيد الطاعنان "السابع ، والعشرون" بأنه التفت عن دفاعهما بانتفاء مصلحتهما في ارتكاب الجرائم المسندة إليهما "لشواهد عدداها".

ويضيف الطاعنون "من الأول وحتى الثامن ، والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والثامن عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين" بأنه لم يدل على اتفاقهم مع "باقي الطاعنين" على ارتكاب الواقعة ، والأفعال التي أتاها كل منهم ودوره في ارتكابها بما يرتب المسؤولية الجنائية قبلهم طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات ، ويزيد الطاعنون "الأول والسادس والسابع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والثامن عشر والعشرون" بأنه لم يستظهر عناصر الاشتراك في الجريمة في حقهم ، ويضيف الطاعنون "الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون" بأنه خلا من بيان نص القانون الذي حكم بموجبه.

ويزيد الطاعنون "الثاني والثالث ، ومن الخامس وحتى الثامن ، والعاشر والحادي عشر والرابع عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين" بأن المحكمة دانتهم بذات القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة رغم عدم انطباقهما على الواقعة مما كان يتعين معه عليها تعديلهما ، وهو ما ينبئ عن أنها أسست حكمها على رأي لسواها "النيابة العامة" ، ويضيف الطاعن الأول بأن الحكم أورد بعض المبادئ القانونية لمحكمة النقض دون إنزالها على وقائع الدعوى ، ويزيد الطاعنون "عدا الخامس عشر والسادس عشر" بأنه دانهم رغم خلو الأوراق من أي دليل أو قرينة على ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم.

فضلاً عن أن أدلة الإثبات التي عول الحكم عليها لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، مما ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في ذهن المحكمة وأنها لم تعن بتمحيص الدعوى ولم تلم بعناصرها عن بصر وبصيرة ، ويضيف الطاعنون "من الأول وحتى الثالث ، والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون" بأن النيابة استندت في إسناد الاتهامات إليهم بأمر الإحالة إلى أدلة قاصرة ، ويزيد الطاعنون "من الأول وحتى الثامن ، والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين" بأن الحكم اعتنق صورة للواقعة مستنداً لأقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة رغم أنها مخالفة للحقيقة ولا تؤدي إلى ما رتبته الحكم عليها ، فضلاً عن عدم معقولية تصويرهم للواقعة.

ملتفتاً عن بعض أقوالهم بتحقيقات النيابة، وكذا عن أقوال الضابط - شاهد الإثبات الثاني - بجلسة المحاكمة "لشواهد عددها" ، ويضيف الطاعن الأول بأنه توجد خصومة بين الضابط مجري التحريات والضبط ، ويزيد الطاعنون "الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون" بأن الحكم عول في الإدانة على أقوال كبير الأطباء الشرعيين - شاهد الإثبات الخامس - بشأن عدم وجود إصابات بالطاعنين "من الثاني وحتى العشرين" رغم مخالفتها للحقيقة بدلالة ثبوت وجود إصابات بهم بالمقاطع المرئية "محل الاتهام" ، ويضيف الطاعنون "من الثاني وحتى الثامن ، ومن العاشر وحتى الرابع عشر ، والثامن عشر.

ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين" بأنه عول في إدانتهم على إقراراتهم "وباقى الطاعنين" بتحقيقات النيابة رغم أنها مخالفة للحقيقة ولم تكن نصاً في اقرار الجرائم المسندة إليهم ، فضلاً عن تجزئة الحكم لها مخالفاً للثابت بالأوراق "لشواهد عددها" ، مطرحاً بما لا يسوغ قانوناً دفعهم ببطلانها لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي "لشواهد عددها"، ويزيد الطاعنون "من الثاني وحتى السادس، والثامن والثاني عشر والحادي والعشرون والثانية والعشرون" بأن الحكم اطرح بما لا يسوغ قانوناً دفعهم بانتفاء المسؤولية الجنائية لوقوعهم تحت الإكراه المادي والمعنوي "لشواهد عددها".

ويضيف الطاعن الثامن عشر بأنه التفت عن دفعه بانتفاء المسؤولية الجنائية لإصابته بمرض نفسي "اهتزاز واضطراب نفسي" أفقده الإدراك والاختيار نتيجة وقوعه تحت الإكراه المادي والمعنوي ، وبأن المحكمة لم تجبه لطلب عرضه على استشاري الطب النفسي إثباتاً لإصابته بذلك المرض النفسي ، ويزيد الطاعنون "من الثاني وحتى السادس، والثامن والثاني عشر والحادي والعشرون والثانية والعشرون" بعدم صلاحية إقراراتهم "وباقى الطاعنين" بتحقيقات النيابة التي عول الحكم عليها كدليل لكونهم ناقصي الأهلية "محكوم عليهم بعقوبة جنائية" وحصولها خلال مدة عقوبتهم بالمخالفة للمادة 25 من قانون العقوبات.

ويضيف الطاعنون "الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون" بأن الحكم لم يورد مؤدى إقرارات الطاعنين بتحقيقات النيابة في بيان كاف ، ويزيد الطاعن الثامن عشر بأنه أحال في بيان مضمون إقراره بتحقيقات النيابة إلى ما أورده من إقرار الطاعن السابع عشر رغم اختلاف إقراريهما، ويضيف الطاعنون "من الأول وحتى الثالث ، ومن الخامس وحتى الثامن ، والعاشر والحادي عشر، ومن الرابع عشر وحتى السادس عشر.

ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين" بأنه عول على التحريات وأقوال الضباط مجريها مطرحاً بما لا يسوغ قانوناً دفعهم بعدم جديتها وبطلانها وانعدامها ، متخذاً منها دليلاً على ثبوت التهمة قبلهم رغم عدم صلاحيتها كدليل "لشواهد عددها" ، ويزيد الطاعنون "السابع والثالث عشر والعشرون" بأن الحكم عول على المقاطع المرئية "مقاطع الفيديو" محل الاتهام رغم خلوها من أي صوت أو صورة لهم ، ويضيف الطاعن الأول بأن المحكمة التفتت عما ورد بالمحادثات المسجلة في هاتفه المحمول المضبوط من أنه طلب من الطاعنة الثانية والعشرين إرسال المقاطع المرئية "محل الاتهام" إلى مكتب النائب العام مما ينفي التهمة عنه.

وبأن الحكم التفت عن دفعه ببطلان تحقيقات النيابة لإجرائها بمعرفة وكيل نيابة بالمخالفة لنص المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، وببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة وما ترتب عليه من إجراءات لحصوله قبل قيامها بسؤال شهود الإثبات والتحقق من مدى صحة الاتهامات الواردة بمحضر الضبط قبل نسبتها إليه ، ويزيد الطاعنون "الأول والرابع والثاني عشر" بقصور تحقيقات النيابة مما يبطلها وما ترتب عليها من إجراءات "لشواهد عددها"، ويضيف الطاعن الخامس عشر بأن الحكم التفت عن دفعه بأنه كان طفلاً وقت ارتكاب الواقعة.

ويزيد الطاعن الأول بأنه التفت عن دفعه بعدم ارتكاب الجريمة ، وبانتفاء صلتها بالواقعة، وبانتفاء صلتها “بباقي الطاعنين عدا الثانية والعشرين ، وبالمحكوم عليه غيابياً”، وبشيوع التهمة ، وبعدم ثبوت التهمة ، ويضيف الطاعنان “الرابع والثاني عشر” بأنه التفت عن دفعيهما بتلفيق التهمة ، وبشيوع التهمة ، ويزيد الطاعن العاشر بأنه التفت عن دفعه بانتفاء صلتها بالواقعة ، ويضيف الطاعن الثالث عشر بأنه التفت عن دفعه بانتفاء صلتها بالواقعة ، وبانتفاء صلتها “بباقي الطاعنين ، وبالمحكوم عليه غيابياً” ، وبعدم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في تصوير المقاطع المرئية “محل الاتهام” بحوزته.

ويزيد الطاعن الخامس عشر بأنه التفت عن دفعه بانتفاء صلتها بالواقعة ، وبانتفاء صلتها “بالمحكوم عليه غيابياً” ، وبارتكاب “باقي الطاعنين ، والمحكوم عليه غيابياً” للواقعة ، ويضيف الطاعنون “السادس والسابع والحادي عشر والرابع عشر والعشرون” بأنه التفت عن دفعيهما بانتفاء صلتهم بالواقعة ، وبعدم وجودهم بمكان الواقعة يوم حدوثها ، وبأنه التفت عن المستندات “التي بينوها” والمؤيدة لدفعهم بانتفاء صلتهم بالواقعة ، ويزيد الطاعن الأول بأن المحكمة لم تجبه لطلبه سماع شهادة العميد مأمور قسم شرطة السلام أول وقت الواقعة ، وضم وتفريغ محتويات كاميرات المراقبة بمكان الواقعة.

ويضيف الطاعنون “من الثاني وحتى الخامس ، والسابع والثامن والثاني عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” بأن المحكمة لم تجر تحقيقاً بشأن أوجه دفاعهم ودفعهم ، ويزيد الطاعن الثالث عشر بأن المحكمة لم تواجهه بوجود صوت أو صورة له بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” ، ويضيف الطاعنون “السادس والسابع والحادي عشر والرابع عشر والعشرون” بأن المحكمة لم تراعى أنهم ليست لهم قضايا مماثلة وليس لديهم أي نشاط إرهابي أو سياسي ؛ كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة، وأقوال كل من/ زياد خالد مدبولي محمد ، وإسراء حسين محمود حسين عبدالعظيم ، ونديم محمد حمدي محمد ، وميرفت جاد الكريم جاد الرب محمود بتحقيقات النيابة العامة ، وإقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة.

وما ثبت بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” المسجلة في الهواتف المحمولة المضبوطة ، والمذاعة عبر “موقعي/ تويتر ، واليوتيوب ، وتطبيق الماسنجر بشبكة المعلومات الدولية” ، وبالمحادثات المسجلة عبر تطبيق “الواتس أب ، والماسنجر بشبكة المعلومات الدولية” في الهواتف المحمولة المضبوطة ، وبالحساب الخاص “للمحكوم عليه غيابياً” بموقع “تويتر” ، وبقناته الموثقة بموقع “اليوتيوب” بشبكة المعلومات الدولية ، وبتقارير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.

وبتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ، وبالمطبوعات “المنشورات” المرفقة بالأوراق ، وبإطلاع النيابة العامة والمحكمة على محتويات الهواتف المحمولة المضبوطة ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته المحكمة عليها .

لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات قد نصت على أنه : “وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.”، فقد دلت صراحة على أنه حيث يقوم الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم، وجب توقيع عقوبة واحدة هي تلك المقررة لأشدها إذا تفاوتت العقوبات المقررة لها، كما دلت ضمناً وبطريق اللزوم على أنه إذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة، لا توقع سوى عقوبة واحدة منها.

وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم المسندة إلى الطاعنين “عدا الثالث عشر والسادس عشر” لكونها قد ارتكبت لغرض واحد تطبيقاً لنص المادة ٣٢/2 من قانون العقوبات، وأوقع عليهم عقوبة واحدة وهي العقوبة المقررة في القانون لجريمة تمويل الإرهاب حال كون التمويل لإرهابي، وذلك باعتبارها “بالنسبة للطاعنين/ الأول ، ومن السادس وحتى الثامن، ومن العاشر وحتى الثاني عشر، والرابع عشر والخامس عشر ، والثامن عشر، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” عقوبة الجريمة الأشد، وكذا باعتبارها “بالنسبة للطاعنين/ من الثاني وحتى الخامس” عقوبة إحدى الجريمتين الأشد - المتساويتين في العقوبة - وهما/ جريمتي تمويل الإرهاب حال كون التمويل لإرهابي.

والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية حال كونهم من المحرضين عليه ولهم شأن في إدارة حركته، فإنه لا يجدي الطاعنون “عدا الثالث عشر والسادس عشر” ما يثيرونه في صدد قصور الحكم في التدليل على توافر أركان باقي الجرائم المسندة إليهم والتي دانهم بها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعنين “السادس والسابع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والعشرين” بجريمة الانضمام والمشاركة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ومن ثم فإن ما يثيرونه في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الجهل بالقانون في فهم تفسير نصوصه لا يعدد القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة ، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان ، بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع.

ولذا جرى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكمل له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط كذريعة لنفي القصد الجنائي، وكانت الطاعنة الثانية والعشرون قد حكمت عليها عن جرائم نص عليها قانون العقوبات، ولا يعتد بالجهل بأحكامه ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة الثانية والعشرون في هذا الشأن يكون غير قويم.

لما كان ذلك، وكان لا يضير الحكم المطعون فيه أن يكون قد أشار إلى أن الباعث على ارتكاب الطاعنين "الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرين والثانية والعشرين" للجرائم المسندة إليهم هو الإفلات من جرائمهم السابقة، أو أن يكون قد التفت عن دفاع الطاعنين "السابع ، والعشرين" بانتفاء مصلحتهم في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بما يتصل بالباعث على ارتكابها ، وذلك لأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركنًا من أركانها أو عنصراً من عناصرها ، فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين/ محمود فوزي مدني عوض وشهرته "محمود لوز" ، ومينا سمير بقطر مرجان ، وتامر خالد عبد العزيز محمد الحفناوي وشهرته "تامر بطوة" شكلاً.

ثانياً: بقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين جميعاً بمن فيهم من قضي بعدم قبول طعنهم شكلاً بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعنين/ سامح نادي سعد سيد ، وأحمد رمضان سيد محمود وشهرته "أحمد كراتيه" ، وسامح نبيل محمد مجاهد وشهرته "سامح كراتيه" ، وإسلام محمد سيد مصطفى وشهرته "إسلام ودنو".

وأسماء إبراهيم عبد الدايم عبد الرحمن وشهرته "سمسم" ، وأحمد حسين أحمد علي جاد الكريم وشهرته "أحمد تيسير" ، ومحمد عواد محمد حسن العليمي ، ورحاب نبيل محمد مجاهد السجن المشدد لمدة خمس سنوات ، وبجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعنين/ علي حمدي عبد الحميد متولي وشهرته "علي مراقب" ، وهاني سيد أحمد عباس وشهرته "هاني حقنة" ، ومحمود فوزي مدني عوض وشهرته "محمود لوز" ، وأحمد علي إمبابي سيد ، ورمضان محمد حسين محمد وشهرته "رامي غيبوبة" ، ومحمد وائل فتحي عبدالله وشهرته "محمد اللمبي" ، وياسين محمود عبد الشافي أحمد ، وعبد الرحمن علاء الدين محمد عشناوي وشهرته "أوزعة" ، ومصطفى حسانين محمد حسانين وشهرته "كالوشة" ، ومحمد السيد علي خلف وشهرته "نملة" ، ومينا سمير بقطر مرجان ، وأبانوب عيسى عدلي نسيم ، وناصر سيد أحمد عمران وشهرته "ناصر شنب" السجن لمدة ثلاث سنوات ، وبجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعن/ تامر خالد عبد العزيز محمد الحفناوي وشهرته "تامر بطوة" الحبس لمدة سنة مع الشغل ، وبإلغاء عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بالنسبة له ، دون أن يمتد أثر التعديل للمحكوم عليه الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

أمين السر نائب رئيس المحكمة

«النقص» تحديد وظيفة محكمة الاستئناف في نظر الدعوى

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 17944 لسنة 84، أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه فيه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إيدأؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته.

الحكم

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم وآخرين تنازل عن اختصاصهم الدعوى التي قيدت برقم ٧٩٤ لسنة ٢٠٠٢ مدنى محكمة طنطا الابتدائية بعد إحالتها من محكمة بسيون الجزئية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٥ / ١ / ١٩٩٥ وقال بياناً لذلك أن مورث الطاعنين والمطعون ضدها الثانية ومورث المطعون ضدهم رابعاً باع له أطيان النزاع بموجب عقد البيع سالف الذكر مقابل ثمن مقداره ٣١٢٠٠ جنيه.

وطالبهم بنقل الملكية فلم يستجيبوا فأقام الدعوى ، أثناء نظر الدعوى طعن مورث الطاعنين ومورث المطعون ضدهم رابعاً بالجهالة على توقيع مورثهما على العقد ، ووجهها دعوى فرعية بطلب طرد المطعون ضدهما الأول والثانية من أرض النزاع للغصب مع إلزامهما بتسليمها لهما خالية ، على سند من أن تلك المساحة آلت إليهما بالميراث الشرعي عن مورثهما ، ودفعاً بانعدام الخصومة لرفعها على متوفين وعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص ملاك الوحدة العقارية، فقضت المحكمة بتوجيه يمين عدم العلم لورثة البائع.

وبجلسة ٨ / ٣ / ٢٠٠٤ حلف مورث الطاعنين ومورث المطعون ضدهم رابعاً يمين عدم العلم، وبجلسة ٥ / ٤ / ٢٠٠٤ طعنا بالصورية على عقد البيع ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وبعد أن استمعت للشهود ، نذبت خبيراً فيها ، وبعد أن باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره ، وبجلسة ١٦ / ٣ / ٢٠١٣ حكمت المحكمة برفض الطعن بالجهالة على عقد البيع ، وبرفض الطعن بالصورية النسبية وبانعدام الخصومة بالنسبة للمدعو ، وبعدم قبول الدعوى الأصلية ، وبرفض الدعوى الفرعية ، أستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ٦١٦ لسنة ٦٣ ق ، لدى محكمة إستئناف طنطا ، كما أستأنفه الطاعنون والمطعون ضدهما أ ، ب في البند الرابع بالاستئناف رقم ٦٢٦ لسنة ٦٣ ق لدى ذات المحكمة ، كما أستأنفه الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة والمطعون ضدهما أ ، ب في البند الرابع بالاستئناف رقم ٦٣٢ لسنة ٦٣ ق لدى ذات المحكمة.

ضمت المحكمة الاستئنافية الثالثة وبتاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠١٤ قضت في الاستئناف رقم ٦١٦ لسنة ٦٣ ق بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٥ / ١ / ١٩٩٥ ، وبرفض الاستئنافين ٦٢٦ ، ٦٣٢ لسنة ٦٣ ق طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما التاسع والعاشر بصفتيهما، وأبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ، فإنه سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما التاسع والعاشر بصفتيهما اختصما في الدعوى ولم يقض لهما أو عليهما بشيء وأنهما وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً فلم تصدر منهما منازعة أو يثبت لهما دفاع ، وقد أسس الطاعنون طعنهم على أسباب لا تتعلق بهما ومن ثم فإن اختصاصهما في الطعن بالنقض يكون غير مقبول .

وحيث إنه فيما عدا ما تقدم ، فإن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إنهم طعنوا بالجهالة على عقد البيع سند الدعوى أمام محكمة أول درجة وحلفوا يمين عدم العلم بيد أن المحكمة لم تحقق هذا الطعن وقضت في موضوع الطعن وموضوع الدعوى بحكم واحد بالمخالفة لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، وقد تمسكوا بهذا الدفاع بصحيفة استئنافهم إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع لا إيراداً ولا رداً ولم يحقق الطعن بالجهالة وسائر حكم أول درجة في القضاء في موضوع الطعن والدعوى معاً بحكم واحد بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه فيه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداءه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته.

وكان من المقرر أيضاً أن - النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم

ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى في الموضوع ، لا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم قد صدر من محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة وسواء كان الحكم من هذه المحكمة الأخيرة بالتأييد أو الإلغاء ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى في الادعاء بالإنكار وفي موضوع الدعوى معاً حتى لا يفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير وكان الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار ومن ثم لا يجوز القضاء في هذا الدفع وفي الموضوع بحكم واحد.

لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد طعنوا على عقد البيع سند الدعوى بالجهالة على توقيع مورثهم على العقد وقامت محكمة أول درجة بتوجيه يمين عدم العلم للطاعنين فحلفوها ، ثم مضت في نظر الدعوى دون تحقيق الطعن بالجهالة وقضت في موضوع الطعن والدعوى معاً بحكم واحد بالمخالفة لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، فقام الطاعنون باستئناف ذلك الحكم وتمسكوا بصحيفة استئنافهم بهذا الدفاع المثار أمام أول درجة وهو تحقيق الطعن بالجهالة وبخطأ الحكم في القضاء في موضوع الطعن والدعوى معاً بحكم واحد ، بيد أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى القضاء بصحة العقد المطعون عليه بالجهالة وسائر حكم أول درجة فيما ذهب إليه ولم يعرض لهذا الدفاع لا إيراداً ولا رداً بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

لـذـلـك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة إستئناف طنطا وألزمت المطعون ضدهم عدا التاسع والعاشر بصفتيهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

«النقض»: المحكمة غير ملزمة بالرد صراحةً على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٤١٢٦ لسنة ٩٠ قضائية، أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحةً على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليه ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطررها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم تواجده على مسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة الشهادة الموثقة وشاهد النفي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :-

حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب الذي نشأ عنه عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً مع سبق الإصرار والترصد ، قد شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه صيغ في عبارات عامة مجملة خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي عوّل عليها في قضائه بالإدانة وعلى الأخص أقوال شهود الإثبات، وبنى قضاؤه على التخمين وعلى استدلالات لا ترقى إلى مرتبة الدليل ، كما أن المحكمة أسست قناعتها بالإدانة على رأي لسواها ، ولم يستظهر أركان الجريمة رغم دفعه بعدم توافر القصد الجنائي في حقه ، مُعَوِّلاً في إدانته على أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقولية تصور حدوث الواقعة وفق تصويرهم وعدم صلاحيتها كدليل إدانته قبله لشواهد عددها منها تناقض وتضارب المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات عنه في تحقيقات النيابة.

فضلاً عن أن شهادة والد المجني عليه سماعية وليدة خلافات وخصومات بقصد الانتقام من الطاعن ، ولم تُبين المحكمة سبب اطمئنانها إلى أقوالهم ، مما يؤكد تلفيق الاتهام وكيدية وانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرح الجريمة بدلالة أقوال شاهد النفي الذي سُمعت شهادته أمام المحكمة وشاهدي نفي وثقت شهادتهما ، كما تساند في قضائه إلى تحريات الشرطة وأقوال مُجرّيها رغم عدم صلاحيتها لذلك ، ورغم عدم جديتها وتجهيل مصدرها وأنها جاءت ترديداً لأقوال والد المجني عليه ، وأخيراً خلا الحكم من بيان مكان الواقعة ، فضلاً عن عدم إجراء معاينة له بمعرفة المحكمة ، كل ذلك ممّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم تواجده على مسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة الشهادة الموثقة وشاهد النفي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تُعَوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، كما أنه من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغت به والدة المجني عليه أو قرره الشهود لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق تلك الأقوال فإن ما ينعاه الطاعن من تعويل الحكم على تحريات الشرطة وأقوال مجريها رغم عدم جديتها لعدم كشف مجريها عن مصدر تحرياته ومكتبيتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان لا يعتبر محل الواقعة في الحكم الجنائي من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً بأن جعل منه ركناً في الجريمة أو ظرفاً مشدداً أما في غير ذلك فإنه يكفي في بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة إليه ما دام أن المتهم لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها ، هذا فضلاً عن أنه وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين - خلافاً لما يقوله الطاعن - مكان الواقعة مما يكفي لتحقيق الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتغال الحكم على هذه البيانات ومن ثم فإن تعيب الطاعن للحكم في شأن عدم بيان مكان الحادث لا يكون له محل .

لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الواقعة فليس له من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها ولم ترْ هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الإثبات . لما كان ما تقدّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-

بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .

«النقض»: التقارير الفنية تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٩٥٦ لسنة ٩٢ قضائية، أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها ومن ثمَّ فإنَّ مجادلة الطاعن في أن المحكمة عوّلت على تقرير المعمل الكيماوي رغم أنه لا يُعدّ دليلاً على نسبة الاتهام إليه لا يكون له محل .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :-

من حيث إنَّ الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إنَّ الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصد المسماه في القانون قد شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنَّ أسبابه جاءت في عبارات عامة شابهة الإبهام ، لا يبين منها مؤدى الأدلة التي تساند إليها في إدانته ، وأورد في حقّه عبارات لها معنى مستتر في ضمائر واضعیه ولا يدركه غيرهم، مُطرحاً بما لا يصلح دفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتناؤه على تحريات غير جدية مُعوّلاً عليها في إدانته رغم كونها مجهولة المصدر، وبنى بذلك عقيدته على رأي لسواه ، دون أن يجري تحقيقاً في هذا الشأن بسؤال المصدر السري ، سيّما أن الدليل الفني لا ينهض دليلاً لإدانته ، وأخيراً فقد أعرض الحكم عن دفاعه الجوهري مُطرحاً بعضه برد قاصر ، ممّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنَّ الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقّه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبّه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصّتها التمهيص الكافي وألمت بها إلاماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.

وكان من المقرر أنَّ القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإنَّ ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثمَّ فإنَّ منعي الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له .
لمّا كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أنَّ الحكم استند في الإدانة إلى عبارات لها معنى مستتر في ضمائر واضعیه لا يدركه غيرهم كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ومن ثمَّ فإنَّ ما يُثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن .
لمّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها ومن ثمَّ فإنَّ مجادلة الطاعن في أن المحكمة عوّلت على تقرير المعمل الكيماوي رغم أنه لا يُعدّ دليلاً على نسبة الاتهام إليه لا يكون له محل .

لَمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها وكان الطاعن لم يُبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنه والتي قَصَّر الحكم في استظهارها والرد عليها فإنَّ منعه في هذا الشأن يكون غير ذي وجه . لَمَّا كان ما تقدم، فإنَّ الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: —

بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .

«النقض» توضح سبب عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 17944 لسنة 84، أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى في الموضوع، لا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم قد صدر من محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة وسواء كان الحكم من هذه المحكمة الأخيرة بالتأييد أو الإلغاء.

الحكم

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم وآخرين تنازل عن اختصاصهم الدعوى التي قيدت برقم ٧٩٤ لسنة ٢٠٠٢ مدنى محكمة طنطا الابتدائية بعد إحالتها من محكمة بسيون الجزئية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٥ / ١ / ١٩٩٥ وقال بياناً لذلك أن مورث الطاعنين والمطعون ضدها الثانية ومورث المطعون ضدهم رابعاً باع له أطيان النزاع بموجب عقد البيع سالف الذكر مقابل ثمن مقداره ٣١٢٠٠ جنيه.

وطالبهم بنقل الملكية فلم يستجيبوا فأقام الدعوى ، أثناء نظر الدعوى طعن مورث الطاعنين ومورث المطعون ضدهم رابعاً بالجهالة على توقيع مورثهما على العقد ، ووجهها دعوى فرعية بطلب طرد المطعون ضدهما الأول والثانية من أرض النزاع للغصب مع إلزامهما بتسليمها لهما خالية ، على سند من أن تلك المساحة آلت إليهما بالميراث الشرعي عن مورثهما ، ودفعاً بانعدام الخصومة لرفعها على متوفين وعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص ملاك الوحدة العقارية، فقضت المحكمة بتوجيه يمين عدم العلم لورثة البائع.

وبجلسة ٨ / ٣ / ٢٠٠٤ حلف مورث الطاعنين ومورث المطعون ضدهم رابعاً يمين عدم العلم، وبجلسة ٥ / ٤ / ٢٠٠٤ طعنا بالصورية على عقد البيع ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وبعد أن استمعت للشهود ، نذبت خبيراً فيها ، وبعد أن باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره ، وبجلسة ١٦ / ٣ / ٢٠١٣ حكمت المحكمة برفض الطعن بالجهالة على عقد البيع ، وبرفض الطعن بالصورية النسبية وبانعدام الخصومة بالنسبة للمدعو ، وبعدم قبول الدعوى الأصلية ، وبرفض الدعوى الفرعية ، أستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ٦١٦ لسنة ٦٣ ق ، لدى محكمة إستئناف طنطا ، كما أستأنفه الطاعنون والمطعون ضدهما أ ، ب في البند الرابع بالاستئناف رقم ٦٢٦ لسنة ٦٣ ق لدى ذات المحكمة ، كما أستأنفه الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة والمطعون ضدهما أ ، ب في البند الرابع بالاستئناف رقم ٦٣٢ لسنة ٦٣ ق لدى ذات المحكمة.

ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وبتاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠١٤ قضت في الاستئناف رقم ٦١٦ لسنة ٦٣ ق بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٥ / ١ / ١٩٩٥ ، وبرفض الاستئنافين ٦٢٦ ، ٦٣٢ لسنة ٦٣ ق طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما التاسع والعاشر بصفتيهما، وأبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ، فإنه سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصاصه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما التاسع والعاشر بصفتيهما اختصاصا في الدعوى ولم يقض لهما أو عليهما بشيء وأنهما وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً فلم تصدر منهما منازعة أو يثبت لهما دفاع ، وقد أسس الطاعنون طعنهم على أسباب لا تتعلق بهما ومن ثم فإن اختصاصهما في الطعن بالنقض يكون غير مقبول .

وحيث إنه فيما عدا ما تقدم ، فإن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إنهم طعنوا بالجهالة على عقد البيع سند الدعوى أمام محكمة أول درجة وحلفوا يمين عدم العلم بيد أن المحكمة لم تحقق هذا الطعن وقضت في موضوع الطعن وموضوع الدعوى بحكم واحد بالمخالفة لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، وقد تمسكوا بهذا الدفاع بصحيفة استئنافهم إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع لا إيراداً ولا رداً ولم يحقق الطعن بالجهالة وسائر حكم أول درجة في القضاء في موضوع الطعن والدعوى معاً بحكم واحد بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه فيه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداءه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته.

وكان من المقرر أيضاً أن - النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى في الموضوع ، لا فرق في ذلك بين أن يكون

الحكم قد صدر من محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة وسواء كان الحكم من هذه المحكمة الأخيرة بالتأييد أو الإلغاء .

وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى في الادعاء بالإنكار وفي موضوع الدعوى معاً حتى لا يفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير وكان الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار ومن ثم لا يجوز القضاء في هذا الدفع وفي الموضوع بحكم واحد.

لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد طعنوا على عقد البيع سند الدعوى بالجهالة على توقيع مورثهم على العقد وقامت محكمة أول درجة بتوجيه يمين عدم العلم للطاعنين فحلفوها ، ثم مضت في نظر الدعوى دون تحقيق الطعن بالجهالة وقضت في موضوع الطعن والدعوى معاً بحكم واحد بالمخالفة لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، فقام الطاعنون باستئناف ذلك الحكم وتمسكوا بصحيفة استئنافهم بهذا الدفاع المثار أمام أول درجة وهو تحقيق الطعن بالجهالة وبخطأ الحكم في القضاء في موضوع الطعن والدعوى معاً بحكم واحد ، بيد أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى القضاء بصحة العقد المطعون عليه بالجهالة وسائر حكم أول درجة فيما ذهب إليه ولم يعرض لهذا الدفاع لا إيراداً ولا رداً بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

لـذـلـك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة إستئناف طنطا وألزمت المطعون ضدهم عدا التاسع والعاشر بصفتيهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

المحكمة الدستورية تُصدر حكمًا بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمًا بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدة أن عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية، في ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969، إذ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبه أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص أمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، بيد أن اشتراط الكتابة على النحو السالف بيانه، لا ينال من رضاءية عقد الإيجار، ولا يجعل منه عقدًا شكليًا، تعد الكتابة ركنًا فيه، وإنما وسيلة إثبات تمكن طرفي العلاقة الإيجارية من النفاذ إلى القضاء طلبًا للترضية القضائية حال وجود عقد مكتوب.

وأضافت «الدستورية»، فإذا أخل المؤجر بالتزامه بإبرام عقد الإيجار كتابة أو أنكر العلاقة الإيجارية، كان للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، التي لم يحل النص ذاته بين المؤجر وإثباتها باللجوء إلى ما يتاح له منها، منضبطة بقواعد وشروط أعمالها، على نحو ما تتضمنه نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بما مؤداه أن النص المطعون عليه لم يرتب في مواجهة المؤجر، في حالة عدم إبرام عقد الإيجار كتابة أو فقدته منه، جزاءً بعدم سماع دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية وجميع شروطها، بما لا محل معه لإعمال جزاء خلا منه النص، ولا تسمح به طبيعته، فإذا جرى تطبيق النص على غير هذا النحو، فإن ذلك لا يوقعه في حماة المخالفة الدستورية.

«النقض»: لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٢٧٤ لسنة ٩٢ قضائية، أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة وإحراز جواهر مخدرة بقصد التعاطي (هيروين، حشيش ومورفين) وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسييب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وعول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقوليتها، واعتناق الحكم صورة للواقعة متناقضة لما انتهى إليه بوصف الاتهام، وعول في الإدانة على تقرير المعمل الكيمائي دون إيراد مضمونه مكتفياً بإيراد نتيجته ورغم تناقضه مع أقوال شاهد الإثبات، ودانه رغم بطلان اعترافه كونه وليد ضغط الإرهاق والخوف، وأخيراً التفت عن دفاعه بانتفاء صلته بالمضبوط، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله، هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبتته البعض الآخر ولا تعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان البين من الحكم أنه أعتنق صورة واحدة للواقعة وقصد من مقارفتها تعاطي المخدرات، فإن دعوى التناقض التي يثيرها الطاعن لا تصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلام أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات الذي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من تقرير المعمل الكيمائي، فإن ما ينعه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

وفضلاً عن ذلك، فإن البين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثرا شيئاً بشأن حالة التناقض بين الدليلين القولي والفني، ومن ثم لا يسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ذلك بأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها.

ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من قرائن على عدم اقترافه الجريمة، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

«النقض» توضح سبب عدم جواز القضاء في الادعاء بالإنكار وفي موضوع الدعوى معاً

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 17944 لسنة 84، أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى في الادعاء بالإنكار وفي موضوع الدعوى معاً حتى لا يفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير وكان الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار ومن ثم لا يجوز القضاء في هذا الدفع وفي الموضوع بحكم واحد.

الحكم

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم وآخرين تنازل عن اختصاصهم الدعوى التي قيدت برقم ٧٩٤ لسنة ٢٠٠٢ مدنى محكمة طنطا الابتدائية بعد إحالتها من محكمة بسيون الجزئية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٥ / ١ / ١٩٩٥ وقال بياناً لذلك أن مورث الطاعنين والمطعون ضدها الثانية ومورث المطعون ضدهم رابعاً باع له أطيان النزاع بموجب عقد البيع سالف الذكر مقابل ثمن مقداره ٣١٢٠٠ جنيه.

وطالبهم بنقل الملكية فلم يستجيبوا فأقام الدعوى ، أثناء نظر الدعوى طعن مورث الطاعنين ومورث المطعون ضدهم رابعاً بالجهالة على توقيع مورثهما على العقد ، ووجهها دعوى فرعية بطلب طرد المطعون ضدهما الأول والثانية من أرض النزاع للغصب مع إلزامهما بتسليمها لهما خالية ، على سند من أن تلك المساحة آلت إليهما بالميراث الشرعي عن مورثهما ، ودفعاً بانعدام الخصومة لرفعها على متوفين وعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص ملاك الوحدة العقارية، فقضت المحكمة بتوجيه يمين عدم العلم لورثة البائع.

وبجلسة ٨ / ٣ / ٢٠٠٤ حلف مورث الطاعنين ومورث المطعون ضدهم رابعاً يمين عدم العلم، وبجلسة ٥ / ٤ / ٢٠٠٤ طعنا بالصورية على عقد البيع ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وبعد أن استمعت للشهود ، نذبت خبيراً فيها ، وبعد أن باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره ، وبجلسة ١٦ / ٣ / ٢٠١٣ حكمت المحكمة برفض الطعن بالجهالة على عقد البيع ، وبرفض الطعن بالصورية النسبية وبانعدام الخصومة بالنسبة للمدعو ، وبعدم قبول الدعوى الأصلية ، وبرفض الدعوى الفرعية ، أستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ٦١٦ لسنة ٦٣ ق ، لدى محكمة إستئناف طنطا ، كما أستأنفه الطاعنون والمطعون ضدهما أ ، ب في البند الرابع بالاستئناف رقم ٦٢٦ لسنة ٦٣ ق لدى ذات المحكمة ، كما أستأنفه الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة والمطعون ضدهما أ ، ب في البند الرابع بالاستئناف رقم ٦٣٢ لسنة ٦٣ ق لدى ذات المحكمة.

ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وبتاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠١٤ قضت في الاستئناف رقم ٦١٦ لسنة ٦٣ ق بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٥ / ١ / ١٩٩٥ ، وبرفض الاستئنافين ٦٢٦ ، ٦٣٢ لسنة ٦٣ ق طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض،

وقدّمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما التاسع والعاشر بصفتيهما، وأبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحدّدت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة ، فإنه سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما التاسع والعاشر بصفتيهما اختصما في الدعوى ولم يقض لهما أو عليهما بشيء وأنهما وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً فلم تصدر منهما منازعة أو يثبت لهما دفاع ، وقد أسس الطاعنون طعنهم على أسباب لا تتعلق بهما ومن ثم فإن اختصاصهما في الطعن بالنقض يكون غير مقبول .

وحيث إنه فيما عدا ما تقدم ، فإن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إنهم طعنوا بالجهالة على عقد البيع سند الدعوى أمام محكمة أول درجة وحلفوا يمين عدم العلم بيد أن المحكمة لم تحقق هذا الطعن وقضت في موضوع الطعن وموضوع الدعوى بحكم واحد بالمخالفة لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، وقد تمسكوا بهذا الدفاع بصحيفة استئنافهم إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع لا إيراداً ولا رداً ولم يحقق الطعن بالجهالة وسائر حكم أول درجة في القضاء في موضوع الطعن والدعوى معاً بحكم واحد بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه فيه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداءه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته.

وكان من المقرر أيضاً أن - النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى في الموضوع ، لا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم قد صدر من محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة وسواء كان الحكم من هذه المحكمة الأخيرة بالتأييد أو الإلغاء .

وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى في الادعاء بالإنكار وفي موضوع الدعوى معاً حتى لا يفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير وكان الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار ومن ثم لا يجوز القضاء في هذا الدفع وفي الموضوع بحكم واحد.

لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد طعنوا على عقد البيع سند الدعوى بالجهالة على توقيع مورثهم على العقد وقامت محكمة أول درجة بتوجيه يمين عدم العلم للطاعنين فحلفوها ، ثم مضت في نظر الدعوى دون تحقيق الطعن بالجهالة وقضت في موضوع الطعن والدعوى معاً بحكم واحد بالمخالفة لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، فقام الطاعنون باستئناف ذلك الحكم وتمسكوا بصحيفة استئنافهم بهذا الدفاع المثار أمام أول درجة وهو تحقيق الطعن بالجهالة وبخطأ الحكم في القضاء في موضوع الطعن والدعوى معاً بحكم واحد ، بيد أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى القضاء بصحة العقد المطعون عليه بالجهالة وسائر حكم أول درجة فيما ذهب إليه ولم يعرض لهذا الدفاع لا إيراداً ولا رداً بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة إستئناف طنطا وألزمت المطعون ضدهم عدا التاسع والعاشر بصفتيهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

«محكمة النقض»: الدفع بانتفاء أركان الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 21722 لسنة 89 قضائية، أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الأول/ :

من حيث إن مذكرة أسباب الطعن المقدمة من المحكوم عليه الأول بتاريخ 24/9/2019 وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي/ إلا أنه لم يوقع عليها في أصلها أو في صورها حتى فوات مواعيد الطعن ، وهو ما لا يغني عنه التوقيع بالأكلمة لأنه لا يوفر الشكل الذي يتطلبه القانون للتوقيع على أسباب الطعن ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول يكون مفصلاً عن عدم قبوله شكلاً.

ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني/ :

حيث إن الطعن المقدم منه قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر وأقراص الكولونا زيبيام والبرازولام المخدرة بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه أطرح بما لا يسوغ دفعه ببطالان الاعتراف المعزو إليه للإكراه المادي والمعنوي الواقع عليه ، فضلاً عن بطلان استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات لمخالفته لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم تعرض المحكمة لدفاعه القائم على انتفاء أركان الجريمة التي دانت بها وانتفاء صلته بالواقعة ، والدفع المبداه بجلسات المحاكمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها.

وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى طرح الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للواقع ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات المدعي ببطلانه ، فإن منعه في هذا الشأن يكون غير مجد.

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول.

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفع التي يقول إنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : أولاً: بعدم قبول طعن المحكوم عليه / شكلاً ، ثانياً: قبول طعن / شكلاً وفي الموضوع برفضه.

أمين السر رئيس محكمة النقض

أثر التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب

أوضحت محكمة النقض، في حكمها بالطعن رقم 14764 لسنة 83 القضائية، أن التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب أثره عدم قبول الطعن شكلاً، عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

المحكمة

أولاً: - حيث إن الطاعن الثاني..... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يُودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل. ثانياً: - وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثالث والرابع استوفى الشكل المقرر قانوناً.

وحيث إن مما ينعه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرون بجريمتي التعامل مع أشخاص طبيعيين بقصد استغلالهم في الحصول على دمائهم حال كونهم جماعة إجرامية منظمة والمساس بحق طفلين في الحماية من الاتجار بهما قد شابه القصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأنه تمسك في دفاعه بأن الدم سائل ولا يعد من الأعضاء أو الأنسجة البشرية التي أشارت إليها المادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر بيد أن الحكم رد على هذا الدفاع برد غير سائغ ومخالف للقانون، مما يستوجب نقضه.

وحيث يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول أشار إلي أن الدماء لا تُعد من الأنسجة، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير لجنة وزارة الصحة عدم إتباع الإجراءات القانونية والأعراف الطبية السليمة بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين الدم ومركباته وذلك ببنك الدم المركزي بجمعية.... وبنك دم مستشفى....

وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن الأول في الدعوى المطروحة يتضمن المنازعة الجادة فيما إذا كان الدماء من الأعضاء والأنسجة البشرية التي جُرّم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله: "وحيث إنه عما أثاره الدفاع من قوله أن الدم سائل ولا يُقطع من الجسم ومن ثم عدم انطباق أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر فإنه بادئ ذي بدء أن مثار التساؤل هنا هو مدى انطباق عبارة الأنسجة البشرية الواردة في نهاية المادة 2 من القانون المذكور آنفاً ومدى اعتبار مدلولها ينطبق على سجلات سحب الدم من الجسم والتعامل فيه بأي صورة من صور التعامل المحظورة الواردة بصدر هذه المادة لجريمة اتجار بالبشر.

فلقد استقر أهل العلم على اعتبار التعامل في الدم كالأنسجة المتجددة بالجسم مثل الجلد وبالتالي فإن دماء الإنسان كلما نقصت أو أخذ منها تجددت تلقائياً وبأصول طبيعية وحسناً فعل المشرع المصري بتجريم الاتجار بالبشر وبتحريم التعامل بأي صورة في شخص طبيعي

بما في ذلك البيع أو الشراء أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال وبالطرق المنصوص عليها فيه ومنها استغلال حالة الضعف أو الحاجة وكل ما أورده المادة الثانية من القانون المذكور آنفًا.

فضلاً عن أنه لا يعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أي صور الاتجار بالبشر متى استخدمت فيه أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من ذات القانون سواء أكان الرضا صادرًا من المجني عليه البالغ أو الطفل أو عديمي الأهلية أو رضاء المسئول عنه أو متولي تربيته، فضلاً عما ورد باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 2353 لسنة 2010 في عدم التقيد بتحديد أشكال الاتجار بالبشر وذلك لفتح الباب أمام أية أفعال أخرى تتوافر فيها أركان جريمة الاتجار وعدم الاعتداء برضاء الضحية "المجني عليه" على الاستغلال وعدم معاقبته عن أي جريمة نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه ضحية، وعليه فإن المحكمة تعتبر بأن عبارة "الأنسجة" ضمنها الدماء المحظور الاتجار فيها بصورة التعامل الواردة بذلك القانون).

لما كان ذلك، وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن في الدعوى المطروحة - على ما سلف بيانه - يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستخدم من أقوال شهود الإثبات من تقرير لجنة وزارة الصحة وهو دفاع قد ينبني عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد عما إذ كانت الدماء تُعد من الأنسجة البشرية التي جُرّم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 - وهي مسألة فنية بحته - أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلي غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً أما وهي لم تفعل.

فإن حكمها يكون معيباً بالقصور، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يرفع هذا الحوار ما أوردة الحكم من رد قاصر لا يُغني في مقام التحديد لأمر يبطله ذلك وأنه إن كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقاً لإبداء الرأي فيها - كما هو واقع الحال في خصوصية الدعوى المطروحة -.

لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه وإعادة بالنسبة للطاعن الأول دون حاجة لبحث باقي أوجه طعنه.

لما كان ذلك، وكان الوجه التي بُني عليه النقض يتصل بالطاعنين الثالث والرابع والطاعن الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة بالنسبة لهم وأيضاً ذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطاعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الثالث والرابع دون المتهم الأول....
لكون الحكم بالنسبة له غير نهائي لصدوره عليه غيابياً.

«النقض» توضيح مناه رسميه الورقه

أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم ٩٥٢٦ لسنة ٩١ ق، أن مناه رسميه الورقه هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته وقد قنن المشرع هذه القاعده القانونيه في الماده العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ مَعْرِف الورقه الرسميه بأنها هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمه عامه ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونيه وفي حدود سلطته واختصاصه.

ومفاد ذلك أن المحرر الرسمي بالنسبه لجريمه التزوير يعتبر رسمياً في جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسميه سواء ما أثبتتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حُصلت منه أو وقعت بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوي الشأن من بيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقه ذلك بأن صفة المحرر تختلف عن حجية في الإثبات.

المحكمه

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداوله قانوناً :-
من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي ومحرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره والإخبار بأمر كاذب مع سوء قصد ، قد شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يُبين الواقعة المستوجبه للعقوبه والأدلة التي استند اليها في قضائه بالإدانة ، ولم يستظهر عناصر الاشتراك في الجريمه ، ومدى توافر العلم بالتزوير ، وعوّل على شهادة شاهدي الإثبات وإفادة مصلحة الشهر العقاري وكتاب نقابة المحامين رغم أنها لا تفيد ارتكاب الطاعن للواقعه سيما وأنّ الأوراق خلت من دليل فني يفيد قيام جريمه التزوير ، كما عوّل على تحريات المباحث التي لا تصلح دليلاً على الإدانة ، وأطرح بما لا يسوغ دفعه بانتفاء أركان جريمه التزوير في محررات رسميه لانتفاء صفة الورقه الرسميه عن المحررات المدّعى تزويرها لكون ما ورد بها يأخذ حكم الإقرارات الفرديه التي لا تقوم به جريمه التزوير، وأن الواقعة بفرض صحتها لا تعدو أن تكون مجرد جنحة بلاغ كاذب ، كل ذلك ممّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث أنّ الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعه الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونيه للجرائم التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبّه الحكم عليها . لمّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبه للعقوبه والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمه كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كذلك فإنّ البين من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمه محصّتها

التمحيص الكافي وألمت بها إماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة ومن ثم يكون ما يرمي به الطاعن الحكم من قصور لا محل له .

لما كان ذلك ، وكان الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعن بطريق الاتفاق والمساعدة في جريمة التزوير في المحرر الرسمي فإن هذا حسبه ليبراً من حالة القصور في بيان عناصر الاشتراك في التزوير والتدليل عليها .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحةً واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غُيرت الحقيقة فيه وليس أمراً لازماً التحدث صراحةً واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي هو الجنحة رقم لسنة جنح قسم وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير ذلك المحرر في حق الطاعن فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً - من بعد - بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لديه ويضحي ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء علمه بتزوير المحرر موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان القانون لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ولا يُشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من أقوال شاهدي الإثبات وإفادة مصلحة الشهر العقاري وكتاب نقابة المحامين ما يفيد ارتكاب الطاعن ما أسند إليه فإن منعى الطاعن من إدانته باشتراكه في تزوير محرر رسمي وتزوير محرر عرفي رغم خلو الأوراق من دليل فني ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تُعَوَّل في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادام أنها اطمأنت لجديتها فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة أن الطاعن اشترك مع آخر مجهول في تزوير محرر عرفي هو إيصال الأمانة سند الدعوى والذي أثبت به على غير الحقيقة أن تسلم من مبلغ مالي على

سبيل الأمانة وذيل على ذلك الإيصال بتوقيع عزاه زوراً إلى المستلم ثم استغل وجود وكالة قانونية ملغاه صادرة لصالحه وتقدم دون طلب منه بشكاية قُيدت جنحة برقم لسنة - جنح قسم - وقام بمعرفة موظف عمومي - حَسَن النية - "أمين شرطة قسم شرطة "بتحرير محضر تلك الجنحة .

لَمَّا كان ذلك ، وكان مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته وقد قُنَّ المشرع هذه القاعدة القانونية في المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ مُعرِّف الورقة الرسمية بأنها هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ومفاد ذلك أن المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر رسمياً في جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حُصلت منه أو وقعت بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوي الشأن من بيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة ذلك بأن صفة المحرر تختلف عن حجية في الإثبات ، وكان تغيير الحقيقة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها هي إحدى صور التزوير المؤثمة بمقتضى المادة ٢١٣ من قانون العقوبات.

ومن ثم فإن ما أثبت بمحضر الشرطة من بيانات أدلى بها الطاعن على خلاف الحقيقة أمام الموظف المختص بتحريرها - أمين الشرطة - تتوافر به أركان جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي كما هي معرفة في القانون وكان الحكم المطعون فيه في سياق تدليله على ثبوت الجرائم التي دان الطاعن بها قد التزم هذه القواعد وأطرح دفاع الطاعن في هذا الشأن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ولا يُغير من ذلك أن يكون ما ارتكبه الطاعن ينطوي على وصف قانوني لجريمة أخرى كالبلاغ الكاذب إذ ذلك لا يعدو أن يكون تعدداً معنوياً لأوصاف قانونية لفعل إجرامي واحد لأنه في الحالة التي يكون للفعل عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي يتمخض عنها الوصف أو التكييف القانون الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي تتمخض عنها الأوصاف الأخف.

ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأن الواقعة لا تعدو أن تكون من قبيل الإقرارات الفردية التي لا تقوم بها جريمة التزوير في أوراق رسمية أو أنها مجرد جنحة بلاغ كاذب لا يعدو أن يكون منازعة في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير مُعقَّب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض .

لَمَّا كان ما تقدَّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: —

بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .

«النقض»: قيمة المسروقات ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 19004 لسنة 89 قضائية، أن قيمة المسروقات ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة، وعدم بيان قيمتها في الحكم لا يعيبه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في السرقة بطريق الإكراه مع آخرين ليلاً مع حمل سلاح وحياسة وإحراز سلاح أبيض وأدوات مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ،

قد شابه القصور والتناقض في التسيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه اعتراه الغموض والإبهام خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وعدم الإلمام بوقائعها ولم يدل على توافر عناصر الاشتراك في حق الطاعن واتفاقه مع باقي المتهمين ودوره في اقتراف الجريمة ولم يستظهر القصد الجنائي وظرف الليل كما خلا من بيان وصف المسروقات وقيمتها ومالكها.

وقد خلت تحقيقات النيابة من بيان ذلك سيما وأن هذه المسروقات لم تعرض عليها ولم تجر المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن كما أن الحكم في معرض تحصيله الواقعة أسند دوراً للطاعن على خلاف الثابت بالأوراق كما أن الأوراق خلت من دليل يقيني على اتهام الطاعن بدلاله ما قرره المجنى عليه أمام المحكمة من أنه لا يتهم الطاعن كما أن المتهمين الآخرين أنكروا علاقتهما به.

وقد عول الحكم في الإدانة على تحريات الشرطة وأقوال مجريها رغم عدم جديتها وأنها مكتنية جاءت نقلاً وترديداً لأقوال المجنى عليه لا تصلح دليل إدانة كما أن أسباب الحكم جاءت متناقضة تنبئ عن أن المحكمة أقامت قضاءها على الفرض والاحتمال لا على الجزم واليقين وقد اتخذ الحكم من الأدلة والأسانيد الثابتة في حق المتهمين الآخرين دليلاً قبله كما أن الحكم أغفل الرد على ما أبداه دفاع الطاعن من دفاع ودفع جوهري مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمهيص الكافي وألمت بها إماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.

وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ويكون النعى عليه بالقصور في هذا الشأن في غير محله .

حسبما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه - فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعي على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفى القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

أمين السر رئيس الدائرة

«النقض» توضح شرط تحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية

أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم ٩٥٢٦ لسنة ٩١ ق، أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحةً واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعتمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غُيّرت الحقيقة فيه وليس أمراً لازماً للحدث صراحةً واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :-
من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي ومحرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره والإخبار بأمر كاذب مع سوء قصد ، قد شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يُبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ، ولم يستظهر عناصر الاشتراك في الجريمة ، ومدى توافر العلم بالتزوير ، وعوّل على شهادة شاهدي الإثبات وإفادة مصلحة الشهر العقاري وكتاب نقابة المحامين رغم أنها لا تفيد ارتكاب الطاعن للواقعة سيما وأن الأوراق خلت من دليل فني يفيد قيام جريمة التزوير ، كما عوّل على تحريات المباحث التي لا تصلح دليلاً على الإدانة ، وأطرح بما لا يسوغ دفعه بانتفاء أركان جريمة التزوير في محررات رسمية لانتفاء صفة الورقة الرسمية عن المحررات المدّعى تزويرها لكون ما ورد بها يأخذ حكم الإقرارات الفردية التي لا تقوم به جريمة التزوير، وأن الواقعة بفرض صحتها لا تعدو أن تكون مجرد جنحة بلاغ كاذب ، كل ذلك ممّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبّه الحكم عليها . لمّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كذلك فإنّ البين من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصّتها التمهيص الكافي وألمت بها إماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة ومن ثم يكون ما يرمي به الطاعن الحكم من قصور لا محل له .

لَمَّا كان ذلك ، وكان الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على ما استنتجته من اشتراك الطاعن بطريق الاتفاق والمساعدة في جريمة التزوير في المحرر الرسمي فإن هذا حسبه ليبراً من قالة القصور في بيان عناصر الاشتراك في التزوير والتدليل عليها .

لَمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحةً واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غُيِّرَت الحقيقة فيه وليس أمراً لازماً التحدث صراحةً واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي هو الجنحة رقم لسنة جنح قسم وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير ذلك المحرر في حق الطاعن فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً - من بعد - بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لديه ويضحي ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء علمه بتزوير المحرر موضوع الاتهام مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها ممّا لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض .

لَمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان القانون لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ولا يُشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من أقوال شاهدي الإثبات وإفادة مصلحة الشهر العقاري وكتاب نقابة المحامين ما يفيد ارتكاب الطاعن ما أُسند إليه فإن منعى الطاعن من إدانته باشتراكه في تزوير محرر رسمي وتزوير محرر عرفي رغم خلو الأوراق من دليل فني ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لَمَّا كان ذلك، وكان للمحكمة أن تُعَوَّل في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادام أنها اطمأنت لجديتها فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

لَمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة أن الطاعن اشترك مع آخر مجهول في تزوير محرر عرفي هو إيصال الأمانة سند الدعوى والذي أثبت به على غير الحقيقة أن تسلم من مبلغ مالي على سبيل الأمانة وذيل على ذلك الإيصال بتوقيع عزاه زوراً إلى المستلم ثم استغل وجود وكالة قانونية ملغاه صادرة لصالحه وتقدم دون طلب منه بشكاية قُيدت جنحة برقم لسنة - جنح قسم - وقام بمعرفة موظف عمومي - حَسَن النية - "أمين شرطة قسم شرطة بتحرير محضر تلك الجنحة .

لَمَّا كان ذلك ، وكان مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته وقد قُنَّ المشرع هذه القاعدة القانونية في المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ مُعرِّف الورقة الرسمية بأنها هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ومفاد ذلك أن المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر رسمياً في جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حُصلت منه أو وقعت بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوي الشأن من بيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة ذلك بأن صفة المحرر تختلف عن حجية في الإثبات ، وكان تغيير الحقيقة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها هي إحدى صور التزوير المؤثمة بمقتضى المادة ٢١٣ من قانون العقوبات.

ومن ثم فإن ما أثبت بمحضر الشرطة من بيانات أدلى بها الطاعن على خلاف الحقيقة أمام الموظف المختص بتحريرها - أمين الشرطة - تتوافر به أركان جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي كما هي معرفة في القانون وكان الحكم المطعون فيه في سياق تدليله على ثبوت الجرائم التي دان الطاعن بها قد التزم هذه القواعد وأطرح دفاع الطاعن في هذا الشأن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ولا يُغير من ذلك أن يكون ما ارتكبه الطاعن ينطوي على وصف قانوني لجريمة أخرى كالبلاغ الكاذب إذ ذلك لا يعدو أن يكون تعدداً معنوياً لأوصاف قانونية لفعل إجرامي واحد لأنه في الحالة التي يكون للفعل عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي يتمخض عنها الوصف أو التكييف القانون الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي تتمخض عنها الأوصاف الأخف.

ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأن الواقعة لا تعدو أن تكون من قبيل الإقرارات الفردية التي لا تقوم بها جريمة التزوير في أوراق رسمية أو أنها مجرد جنحة بلاغ كاذب لا يعدو أن يكون منازعة في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير مُعقَّب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا يجوز مجادلته في ذلك أمام محكمة النقض .
لَمَّا كان ما تقدَّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: —
بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .

«النقض»: لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٨٨٥١ لسنة ٩١ قضائية، أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ، ما دام أن الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي وحدها لحمله.

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداورة قانوناً :

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد المقترن بجنايتي شروع في قتل عمد من غير سبق إصرار أو ترصد ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وأخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على ما جاء بشهادة ضابط الواقعة عن تواجد المطعون ضده على مسرح الجريمة محرزاً لسلح ناري مرخص ولم يطلق منه ثمة أعيرة نارية ولم يقيم بأي دور في الجريمة خلافاً لماديات الدعوى الثابت بها إطلاقه عيارين ناريتين للشد من أزر شقيقه السابق محاكمته مما ينبئ بأنه فاعلاً أصلياً في الجريمة ، ويقطع بعدم إحاطة المحكمة بظروف الدعوى وبأدلتها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة ، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرضه لأقوال شهود الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص إلى أن التهم الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها.

وكان ما تعييه الطاعنة على الحكم من انتهائه إلى عدم قيام المطعون ضده بإطلاق ثمة أعيرة نارية ولم يقيم بأي دور في الجريمة رغم أن الثابت بالأوراق قيامه بمؤازرة شقيقه وإطلاق عيارين ناريتين من سلاحه الناري المرخص له - مردوداً بأن الحكم قد أقيم في جملته على الشك في رواية شهود الإثبات وعدم الاطمئنان إليها ، فلم تعن بالحكم حاجة من بعد إلى بحث ما إذا كان للمطعون ضده ثمة دور ينسب إليه بأقوال شهود الإثبات.

ومن ثم فإن ما تخوض فيه الطاعنة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها بما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض ، وكان لا يجدى الطاعنة من بعد ما تنعاه على الحكم من خطئه فيما استخلصه من أقوال ضابط الواقعة ، لأن تعييب الحكم في ذلك على فرض صحته يكون غير منتج ما دام أنه قد تساند إلى دعامات أخرى صحيحة تكفي لحمله.

إذ من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ، ما دام أن الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي وحدها لحمله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

أمين السر رئيس الدائرة

«النقض»: لا تلازم بين إقامة بناء بدون ترخيص وبين الإضرار بسلامة المبنى

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 370 لسنة 67 القضائية، أنه لا تلازم بين إقامة بناء بدون ترخيص وبين الإضرار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء عملاً بالمادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المدولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم.... لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أولاً: بندب خبير لتقدير مقابل الانتفاع الشهري للمنشآت المبينة بالصحيفة وإلزامها بأدائه حتى تاريخ إزالتها، ثانياً: بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1973 والإخلاء، وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجرت منه المطعون ضدها غرفتين بسطح العقار المبين بالصحيفة لاستعمالهما سكناً خاصاً لها، إلا أنها أقامت منشآت معدنية مسقوفة بالصاج بمنطقة الارتداد على مسطح مقداره أربعون متراً مربعاً من سطح العقار بالمخالفة للعقد والقانون 106 لسنة 1976 وتعديلاته وحرر عن هذه الواقعة محضر الجنحة رقم... لسنة 1994 النزهة حيث قضى فيها بالإدانة وإزالة المنشآت وأصبح هذا الحكم نهائياً بتأييده في الاستئناف رقم... لسنة 1995 جنح مستأنف النزهة.

وإذ لم تنفذ المطعون ضدها الحكم النهائي بالإزالة أقام الدعوى، حكمت المحكمة برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 113 ق القاهرة وبتاريخ 18/ 12/ 1996 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها أقامت - بغير موافقته - في منطقة الارتداد على سطح العقار غرفتين من منشآت معدنية مسقوفة بالصاج على مساحة أربعين متراً مربعاً خارج نطاق العين المؤجرة وأدخلت فيها التيار الكهربائي وأجهزة التكييف وضُبط عن هذه الواقعة محضر الجنحة رقم.... لسنة 1994 النزهة لإقامتها بدون ترخيص وبالمخالفة لقوانين تنظيم البناء وقضى فيها - نهائياً - بالغرامة والإزالة، الأمر الذي يتعين معه إزالة هذه المنشآت وإلزامها بمقابل انتفاع عن المسطح المغتصب طوعية لأحكام القانون المدني الواجبة التطبيق على الواقعة دون أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.

إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد خالف هذا النظر استناداً إلى أن الأعمال التي أقامتها المطعون ضدها تمت على نفقتها الخاصة داخل العين المؤجرة لها ملتفتاً عن طلب ندب خبير لبحث ما إذا كانت هذه المنشآت داخل حدود العين المؤجرة أم خارجها بما يعيبه ويستوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن النعى في محله، ذلك أنه لما كانت طلبات الطاعن قد تحددت بإلزام المطعون ضدها بالإزالة وبمقابل الانتفاع عن الجزء الذي اغتصبته من سطح العقار بمنطقة الارتداد خارج نطاق العين المؤجرة وأقامت عليه غرفتين حتى تاريخ إزالة هذه المنشآت، وكانت قوانين إيجار الأماكن قد خلت من نص يحكم تلك الواقعة لخروجها عن نطاق العلاقة الإيجارية التي نظمها هذا القانون.

ولما كان مؤدى نصوص المواد 558، 564، 566 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد الإيجار يخول المستأجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها، وإذا تضمن العقد تحديداً للعين المؤجرة اقتصر حق المستأجر على الانتفاع بها في نطاق هذا التحديد، فإذا انتفع المستأجر بجزء من عقار المؤجر يخرج عن نطاق العين المؤجرة كان انتفاعه بهذا الجزء بدون سند وحق للمالك طلب طرده منه كما حق له طلب إزالة ما أحدثه به.

ومن المقرر أيضاً - أن لصاحب العقار المقتصب الحق في مطالبة من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب بمقابل الانتفاع عن حرمانه منه. وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع.

لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1973 المبرم بين الطرفين لم يحدد ملحقات الشقة المؤجرة إلى المطعون ضدها ولم يتضمن ما ينفي وجود هذه الملحقات فإن طرفيه يكونان قد تركا أمر تحديد تلك الملحقات لحكم المادة 566 المشار إليها باعتبارها مكملة لإرادتهما وطبقاً لما جرى به العرف، لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها اغتصبت مسطحاً مقداره أربعون متراً مربعاً خارج حدود العين المؤجرة لها بمنطقة الارتداد بسطح العقار المملوك له وأقامت عليه غرفتين من الألوميتال المسقوف بالصاج بالمخالفة لقوانين البناء ويحق له طلب إزالة المنشآت محل النزاع وإلزامها بمقابل الانتفاع عن الجزء المقتصب من سطح العقار.

فإن الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن في هذا الخصوص استناداً إلى أن هذه المنشآت أقامتها المطعون ضدها على نفقتها داخل العين المؤجرة دون أن يبين مدى اتصال هذه المنشآت بالعين المؤجرة وما إذا كانت من ملحقاتها أم لا والمصدر الذي استقى منه ما انتهى إليه، والتفت عن طلب الطاعن ندب خبير في الدعوى لإثبات ما إذا كانت المنشآت محل النزاع داخل العين المؤجرة أم خارجها رغم أن هذا الطلب من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الشق من النزاع على أن يكون مع النقص الإحالة.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بباقي أوجه الطعن الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن إقامة المطعون ضدها للمنشآت التي أقامتها بمنطقة الارتداد على سطح العقار المملوك له بغير موافقته وبالمخالفة لأحكام قوانين البناء وصدور حكم نهائي ضدها بالغرامة والإزالة من شأنه أن يرتب له - فضلاً عن حقه في طلب الإزالة ومقابل الانتفاع على ما سلف الإشارة إليه بمدونات هذا الحكم - الحق في فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5 / 1973 وإخلاء العين المؤجرة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه الذي أيد قضاء محكمة أول درجة برفض هذا الشق من الطلبات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي بالإدانة أمام المحاكم المدنية مقصورة على الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وأن استخلاص وقوع ضرر بالمبنى يجيز الحكم بالإخلاء من عدمه هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً، كما أنه لا تلازم بين إقامة بناء بدون ترخيص وبين الإضرار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء عملاً بالمادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981.

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن مجرد إدانة المطعون ضدها عن واقعة إقامة المنشآت محل النزاع بدون ترخيص بالحكم النهائي الصادر في الجنبه رقم.... لسنة 1994 النزاهة لم يترتب عليه ضرر بسلامة المبنى وهو ما تأيد بقرار اللجنة المختصة بالحي والذى انتهى إلى أن هذه المنشآت لا تؤثر على سلامة المبنى، مما مؤداه عدم توافر شرط الإضرار بسلامة المبنى الموجب للإخلاء في معنى المادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981، وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فإن قضاءه برفض الدعوى في شقها الخاص بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة يكون قد صادف صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن في هذا الشق.

هل المحكمة مقيدة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة؟ .. «النقض» تجيب

أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم ١٧٤٩٨ لسنة ٩١ ق، أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جواهر مخدر «هيروين» بغير قصد من القصد المسماة في القانون وإحراز وحياسة سلاح ناري وذخائره بدون ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وحرر في عبارات عامة مجملة ، ولم يورد مواقيت تحرير محضر التحريات وإذن النيابة العامة وحدوده والاختصاص الوظيفي لمصدره وكمية المخدر المضبوط ومكان العثور عليه ، وعول في قضاؤه على شهادة ضابطي الواقعة رغم عدم معقولية تصويرهما للواقعة وكذب أقوالهما وتناقضها ، وفي حين أنه لم يعتد بتلك الأقوال عند التحدث عن قصد الاتجار في المواد المخدرة ونفى توافره في حق الطاعن ، ورد الحكم بما لا يصلح رداً على دفع الطاعن ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية ، وضرب صفحاً عن دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، كما لم يناقش باقي ما أثاره من أوجه دفاع جوهري ، وأخيراً فإن المحكمة استبعدت قصد الاتجار دون لفت نظر الدفاع ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته المحكمة عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمهيص الكافي وألمت بها إماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الشأن ولا محل له .

لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم أنه - على خلاف ما يزعمه الطاعن - قد بين ميقات تحرير محضر التحريات وتاريخ صدور إذن التفتيش وحدوده وكمية المخدر المضبوط ومكان

العثور عليه ، وكان لا يعيب الحكم خلوه من ذكر الاختصاص الوظيفي لمصدر الإذن ، ما دام الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه عدم اختصاصه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار ، دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها منزلة التي تراها وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان تناقض أقوال الشاهد - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، مما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش ، وكفايتها لتسوية إجراءاته فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً في الأوراق ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .

لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها ، فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وإذ كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ،

وإذ كانت الواقعة المادية التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز الجواهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أي قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون وليس فيه إخلال بحق الدفاع بحجة تغيير الوصف دون تنبيه ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

«النقض»: تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش متروك لسلطة التحقيق

أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم ١٧٤٩٨ لسنة ٩١ ق، أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش ، وكفايتها لتسويغ إجراءاته فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جواهر مخدر «هيروين» بغير قصد من القصد المسماة في القانون وإحراز وحياسة سلاح ناري وذخائره بدون ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وحرر في عبارات عامة مجملية ، ولم يورد مواقيت تحرير محضر التحريات وإذن النيابة العامة وحدوده والاختصاص الوظيفي لمصدره وكمية المخدر المضبوط ومكان العثور عليه ، وعول في قضاؤه على شهادة ضابطي الواقعة رغم عدم معقولية تصويرهما للواقعة وكذب أقوالهما وتناقضها ، وفي حين أنه لم يعتد بتلك الأقوال عند التحدث عن قصد الاتجار في المواد المخدرة ونفى توافره في حق الطاعن ، ورد الحكم بما لا يصلح رداً على دفع الطاعن ببطالان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية ، وضرب صفحاً عن دفعه ببطالان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، كما لم يناقش باقي ما أثاره من أوجه دفاع جوهري ، وأخيراً فإن المحكمة استبعدت قصد الاتجار دون لفت نظر الدفاع ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمهيص الكافي وألمت بها إلاماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الشأن ولا محل له .

لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم أنه - على خلاف ما يزعمه الطاعن - قد بين ميقات تحرير محضر التحريات وتاريخ صدور إذن التفتيش وحدوده وكمية المخدر المضبوط ومكان العثور عليه ، وكان لا يعيب الحكم خلوه من ذكر الاختصاص الوظيفي لمصدر الإذن ، ما دام الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه عدم اختصاصه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجواهر المخدر لدى الطاعن ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار ، دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان تناقض أقوال الشاهد - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، مما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش ، وكفايتها لتسويغ إجراءاته فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً في الأوراق ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير محله .

لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها ، فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وإذ كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً

لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز الجواهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أي قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون وليس فيه إخلال بحق الدفاع بحجة تغيير الوصف دون تنبيه ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

«النقض» : الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش من أوجه الدفع الموضوعية

أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم ١٧٤٩٨ لسنة ٩١ ق، أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المدولة قانوناً.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جواهر مخدر «هيروين» بغير قصد من القصد المسماة في القانون وإحراز وحياسة سلاح ناري وذخائره بدون ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وحرر في عبارات عامة مجملية ، ولم يورد مواقيت تحرير محضر التحريات وإذن النيابة العامة وحدوده والاختصاص الوظيفي لمصدره وكمية المخدر المضبوط ومكان العثور عليه ، وعول في قضاؤه على شهادة ضابطي الواقعة رغم عدم معقولية تصويرهما للواقعة وكذب أقوالهما وتناقضها ، وفي حين أنه لم يعتد بتلك الأقوال عند التحدث عن قصد الاتجار في المواد المخدرة ونفى توافره في حق الطاعن ، ورد الحكم بما لا يصلح رداً على دفع الطاعن ببطالان إذن النيابة لابتناؤه على تحريات غير جدية ، وضرب صفحاً عن دفعه ببطالان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، كما لم يناقش باقي ما أثاره من أوجه دفاع جوهرية ، وأخيراً فإن المحكمة استبعدت قصد الاتجار دون لفت نظر الدفاع ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته المحكمة عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمهيص الكافي وألمت بها إلاماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الشأن ولا محل له .

لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم أنه - على خلاف ما يزعمه الطاعن - قد بين ميقات تحرير محضر التحريات وتاريخ صدور إذن التفتيش وحدوده وكمية المخدر المضبوط ومكان العثور عليه ، وكان لا يعيب الحكم خلوه من ذكر الاختصاص الوظيفي لمصدر الإذن ، ما دام الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه عدم اختصاصه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجواهر المخدر لدى الطاعن ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار ، دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان تناقض أقوال الشاهد - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، مما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش ، وكفايتها لتسويغ إجراءاته فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً في الأوراق ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .

لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها ، فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وإذ كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية التي كانت مطروحة بالجلسة

ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز الجواهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أي قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون وليس فيه إخلال بحق الدفاع بحجة تغيير الوصف دون تنبيه ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه

مختارات من أحكام النقض

الإصدار الثالث عشر

